

CONTENIDO

50. El Catastro Inmobiliario (I). El texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por RDL 1/2004, de 5 de marzo, y el Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla: Definición de Catastro. Ámbito de aplicación de la Ley. Principios informadores del Catastro Inmobiliario y Competencias. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.....	2
51. El Catastro Inmobiliario (II): Los bienes inmuebles. Clasificación de los bienes inmuebles a efectos catastrales. La descripción catastral de los bienes inmuebles. El titular catastral. Concepto y clases de titular catastral. Derechos y deberes. La cartografía catastral. Concepto y contenido. El sistema de información catastral.	12
52. Los procedimientos de incorporación de bienes inmuebles al Catastro Inmobiliario: Procedimientos de declaración y solicitud. El procedimiento de comunicación. Procedimientos de subsanación de discrepancias y rectificación. El procedimiento de inspección catastral.	21
53. El valor catastral: concepto y componentes. La determinación del valor catastral de los bienes inmuebles rústicos según el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por RDL 1/2004, de 5 de marzo. Las ponencias de valores: contenido, clases, elaboración, aprobación e impugnación. Normas técnicas de valoración de los bienes inmuebles de características especiales. El Valor de Referencia: Concepto, aplicación y diferencias con el valor catastral. Procedimiento de determinación de los valores de referencia para bienes inmuebles rústicos.	34

50. EL CATASTRO INMOBILIARIO (I). EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL CATASTRO INMOBILIARIO, APROBADO POR RDL 1/2004, DE 5 DE MARZO, Y EL REAL DECRETO 417/2006, DE 7 DE ABRIL, POR EL QUE SE DESARROLLA: DEFINICIÓN DE CATASTRO. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY. PRINCIPIOS INFORMADORES DEL CATASTRO INMOBILIARIO Y COMPETENCIAS. EL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES EN EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY REGULADORA DE LAS HACIENDAS LOCALES.

EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL CATASTRO INMOBILIARIO, APROBADO POR RDL 1/2004, DE 5 DE MARZO, Y EL REAL DECRETO 417/2006, DE 7 DE ABRIL, POR EL QUE SE DESARROLLA.

RDL 1/2004

Basándome exclusivamente en el **Apartado 1** del documento IMG20260524111718.jpg, aquí tienes el resumen de la estructura y puntos clave de la ley:

Estructura de la Ley (Texto Refundido 1/2004)

Esta norma consta de **9 Títulos, 71 artículos, 4 disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias y 3 disposiciones finales**:

- **TÍTULO PRELIMINAR.** Disposiciones generales.
- **TÍTULO I.** De la regulación del Catastro Inmobiliario (Bienes inmuebles y Titular catastral).
- **TÍTULO II.** De la formación y mantenimiento del Catastro Inmobiliario (Procedimientos, declaraciones, subsanación, inspección y valoración).
- **TÍTULO III.** De la cartografía catastral.
- **TÍTULO IV.** De la colaboración e intercambio de información.
- **TÍTULO V.** De la constancia documental de la referencia catastral.
- **TÍTULO VI.** Del acceso a la información catastral.
- **TÍTULO VII.** De la tasa de acreditación catastral.
- **TÍTULO VIII.** De las infracciones y sanciones.

Aspectos Clave Destacados

- **Definición:** El Catastro se define como un registro administrativo al servicio de los principios constitucionales de generalidad y justicia tributaria.
- **Conceptos fundamentales:** Regula de manera precisa los conceptos de **bien inmueble** y de **titular**, así como los procedimientos de incorporación con eficacia inmediata.
- **Valor catastral:** Realiza una regulación precisa y sistemática del valor catastral, simplificando los mecanismos para determinar los valores y reforzando el principio de legalidad.
- **Otros puntos regulados:** La referencia catastral, la actualización de valores por grupos de municipios, el deber de colaboración y el régimen sancionador.

Este reglamento, que desarrolla el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, consta de **6 Títulos, 94 artículos, 9 disposiciones adicionales, 5 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria y 2 disposiciones finales**:

- **TÍTULO I. De la regulación de los órganos colegiados**
 - Capítulo I. Órganos colegiados en el ámbito catastral.
 - Capítulo II. Consejo Superior de la Propiedad Inmobiliaria.
 - Capítulo III. Comisión Superior de Coordinación Inmobiliaria.
 - Capítulo IV. Comisión Técnica de Cooperación Catastral.
 - Capítulo V. Juntas Técnicas Territoriales de Coordinación Inmobiliaria.
 - Capítulo VI. Consejos Territoriales de la Propiedad Inmobiliaria.
 - Capítulo VII. Juntas Periciales Municipales del Catastro.
- **TÍTULO II. De la regulación del Catastro Inmobiliario**
 - Capítulo I. Referencia catastral de los bienes inmuebles.
 - Capítulo II. Particularidades en el tratamiento de determinados bienes como inmuebles a efectos catastrales.
- **TÍTULO III. De la formación y mantenimiento del Catastro Inmobiliario**
 - Capítulo I. Disposiciones comunes a los procedimientos de incorporación.
 - Capítulo II. Procedimientos de declaración.
 - Capítulo III. Procedimientos de comunicación.
 - Capítulo IV. Concordancia entre el titular catastral y el sujeto pasivo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
 - Capítulo V. Procedimientos de solicitud.
 - Capítulo VI. Inspección.
- **TÍTULO IV. De la colaboración y del intercambio de información**
 - Capítulo I. Convenios de colaboración.
 - Capítulo II. Intercambio de información.
 - Capítulo III. Colaboración en la difusión de información.
- **TÍTULO V. De la información catastral y su difusión**
 - Capítulo I. Disposiciones generales.
 - Capítulo II. Del acceso a la información catastral.
 - Capítulo III. De los certificados catastrales.
- **TÍTULO VI. De las infracciones y sanciones catastrales**

Aspectos Clave Destacados

- **Órganos Colegiados (Título I):** Regula de forma detallada los órganos en los que concurren los tres grandes grupos de Administraciones: Estatal, Autonómica y Local.
- **Bienes especiales (Título II):** Desarrolla el tratamiento de bienes particulares en pro indiviso (como trasteros y plazas de estacionamiento) y la definición, requisitos y complejidad exigida para los bienes de características especiales.
- **Procedimientos (Título III):** Es el título de mayor extensión. Desarrolla los procedimientos de incorporación con excepción de los de valoración. Regula con detalle los novedosos procedimientos de comunicación, la concordancia entre titular catastral y sujeto pasivo del IBI, y la inspección catastral.

- **Intercambio y Difusión (Título IV y V):** Prevé las reglas para la firma de convenios de colaboración y el suministro mutuo de información entre la Dirección General del Catastro y otras administraciones. Introduce los *puntos de información catastral* como herramienta de difusión. Asimismo, incorpora los plazos europeos de tramitación de solicitudes de la Directiva 2003/98/CE (reutilización de información del sector público) y regula el acceso y los certificados catastrales.
- **Sanciones (Título VI):** Define detalladamente las infracciones, los criterios de graduación de las sanciones y las especialidades del procedimiento sancionador.
- **Disposiciones Adicionales Destacadas:** La **séptima** prevé la incorporación innovadora de las certificaciones catastrales descriptivas y gráficas en las escrituras públicas de transmisión de propiedad (a petición de los otorgantes). La **octava** regula los supuestos de concurrencia de sanciones entre las infracciones catastrales y las del IBI.

DEFINICIÓN DE CATASTRO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY.

Definición Formal

El Catastro Inmobiliario es un **registro administrativo** dependiente del Ministerio competente en materia de Hacienda en el que se describen los bienes inmuebles rústicos, urbanos y de características especiales.

La descripción catastral de los inmuebles comprende sus características físicas, económicas y jurídicas, entre las que se encuentran:

- La localización y la referencia catastral.
- La superficie, el uso o destino, y la clase de cultivo o aprovechamiento.
- La calidad de las construcciones y la representación gráfica.
- El valor de referencia, el valor catastral y el titular catastral (con su NIF o número de identidad de extranjero).
- La circunstancia de estar coordinado con el Registro de la Propiedad, junto con su código registral.

Principales Características

- **Inventario o registro público:** Al servicio de las distintas Administraciones, del ciudadano y de la sociedad en general, permitiendo la consulta y certificación de los datos.
- **Global:** Abarca a todos los bienes inmuebles de un determinado ámbito territorial.
- **Actualizado:** Tiene como objeto material el bien inmueble y la realidad física.
- **Contenido:** Contiene información gráfica (cartografía parcelaria y croquis catastral) y alfanumérica (datos físicos, económicos y jurídicos).
- **Obligatorio y gratuito:** La incorporación de los bienes y de sus alteraciones es obligatoria y gratuita, características que lo diferencian expresamente del Registro de la Propiedad.

Finalidad del Catastro

Aunque su finalidad original es **eminentemente tributaria** (gestión, recaudación y control de impuestos por las Administraciones estatal, autonómica y local), ha evolucionado hacia una gran **infraestructura de información territorial**. Sus usos principales se dividen en:

- **Usos fiscales:** Gestión de impuestos como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), Impuesto Municipal sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, IRPF, Impuesto sobre el Patrimonio, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) e Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD).
- **Usos jurídicos:** Protección del mercado inmobiliario (aportando seguridad jurídica al tráfico) y apoyo al Registro de la Propiedad, actuando coordinadamente para dar certeza y transparencia.
- **Planificación y gestión de infraestructuras:** Ayuda en la reducción de plazos en expropiaciones forzosas y en la planificación de grandes obras de infraestructura pública.
- **Política de ayudas públicas:** Permite determinar la capacidad económica para la concesión de ayudas de vivienda protegida, becas de estudio, comedores sociales o justicia gratuita.
- **Medio ambiente:** Colabora en la protección de áreas medioambientalmente protegidas, montes vecinales, prevención de catástrofes naturales y análisis probabilísticos de siniestros.

PRINCIPIOS INFORMADORES DEL CATASTRO INMOBILIARIO Y COMPETENCIAS.

PRINCIPIOS INFORMADORES

La información catastral debe estar orientada por los siguientes principios rectores:

- **Servicio a fines constitucionales:** Debe servir a los principios de **generalidad, justicia tributaria y asignación equitativa de los recursos públicos**.
- **Disponibilidad y acceso:** Debe estar a disposición de las políticas públicas y de los ciudadanos regulados por la ley.
- **Acceso a datos protegidos SIN consentimiento:** Tienen derecho a acceder por ley la AGE, administraciones territoriales, la **AEAT** (Agencia Tributaria), los **juzgados y tribunales**, y la **Seguridad Social**.
 - **Límites de acceso:** El acceso sin consentimiento está blindado bajo tres principios: **competencia, idoneidad y proporcionalidad**.

COMPETENCIAS DEL CATASTRO

Titularidad General

- La formación, mantenimiento y difusión de la información catastral es **competencia exclusiva del Estado**.
- Estas funciones las ejerce la **Dirección General del Catastro** (directamente o a través de fórmulas de colaboración con otras administraciones y entidades públicas).

Competencias de la Dirección General del Catastro (RD 206/2024)

Dispone de la planificación, dirección, coordinación, control y ejecución de las siguientes competencias básicas (gestionadas de manera directa o desconcentrada por las **Gerencias del Catastro**):

- **Valoración:** Valoración catastral y de referencia, coordinación, ponencias de valores, renovación del catastro rústico y el observatorio catastral del mercado inmobiliario.
- **Cartografía:** Elaboración y gestión de la cartografía catastral (agendas urbanas y Plan Cartográfico Nacional).
- **Gestión de procedimientos:** Inspección, regularización, tramitación de expedientes (declaración, comunicación, solicitud, subsanación), y resolución de recursos o revocación de actos de las Gerencias.
- **Colaboración e Información:** Intercambio de información, convenios de colaboración, asistencia al ciudadano, sistemas informáticos/telemáticos y gestión de la Sede Electrónica.
- **Régimen interno y sanciones:** Tramitación de procedimientos sancionadores, gestión de tasas catastrales, recursos humanos, estadística y elaboración de propuestas normativas fiscales.

¿Qué se puede delegar/colaborar?: La valoración, inspección, elaboración y gestión cartográfica se pueden ejercer directamente o mediante **fórmulas de colaboración** con entidades locales/comunidades autónomas.

Lo que NO se puede delegar NUNCA: La **coordinación de valores** y la **aprobación de las ponencias de valores** se ejercerán *en todo caso* por la Dirección General del Catastro.

Estructura Interna (Órganos con rango de Subdirección General)

La Dirección General del Catastro se integra por:

- **Subdirección General de Valoración e Inspección.**
- **Subdirección General de Gestión Catastral, Colaboración y Atención al Ciudadano.**
- **Subdirección General de Tecnología y Despliegue Digital.**
- **Secretaría General.**

Órganos Adscritos a la Dirección General

- Consejo Superior de la Propiedad Inmobiliaria.
- Comisión Superior de Coordinación Inmobiliaria.
- Comisión Técnica de Cooperación Catastral.

1. NATURALEZA Y HECHO IMPONIBLE (LOS CUATRO DERECHOS)

Recogido en el **Real Decreto Legislativo 2/2004**, de 5 de marzo, texto refundido de la **Ley Reguladora de las Haciendas Locales**.

- **Naturaleza:** El IBI es un tributo **directo** y de **carácter real**, que grava el valor de los bienes inmuebles.
- **Hecho imponible:** el hecho imponible es **la circunstancia** fijada por ley **que origina la obligación de pagar el tributo**, en este caso lo constituye la **titularidad** de alguno de los siguientes derechos sobre inmuebles rústicos, urbanos y de características especiales:
 - a) Concesión administrativa (sobre los inmuebles o servicios públicos afectos).
 - b) Derecho real de superficie.
 - c) Derecho real de usufructo.
 - d) Derecho de propiedad.
- **Regla de prelación (Ojo en el test):** es simplemente un **orden de prioridad** de 4 niveles que establece la ley para decidir **quién tiene la obligación de pagar el IBI** cuando sobre un mismo inmueble coinciden varias personas con derechos distintos: Concesionario > Superficiario > Usufructuario > Propietario
 - *Ejemplo: Imagina un terreno del Ayuntamiento (nivel 4) en el cual se construye y gestiona un parking a una empresa por concesión administrativa (nivel 1). En este caso, el IBI lo paga la empresa.*
 - *Ejemplo: Unos padres donan una casa a un hijo (pasa a ser el propietario), pero ellos se reservan el usufructo vitalicio para vivir allí (nivel 3). → paga el IBI los padres*
 - *Ejemplo: Un particular tiene una parcela rústica (nivel 4) y le otorga a una empresa de energías renovables un derecho real de superficie (nivel 2) por 25 años para instalar paneles solares. → El IBI lo paga la empresa (superficiario).*
- En BICE se aplica también la regla de prelación, salvo que la concesión no agote la extensión superficial.
 - *Ejemplo: El Estado le otorga una concesión a una empresa solo para explotar la terminal de carga y los hangares de un aeropuerto, pero se reserva el resto del terreno (es decir, la concesión no agota el 100% del terreno del BICE). En este caso, la empresa concesionaria pagará el IBI de la superficie que explota, y el Estado realizará el hecho imponible y pagará el IBI por el resto de BICE.*

2. SUPUESTOS DE NO SUJECCIÓN (PREGUNTA FIJA)

No están sujetos al IBI (no existe el hecho imponible, por lo tanto no hay obligación tributaria):

- Carreteras, caminos, demás vías terrestres y bienes del **dominio público marítimo-terrestre e hidráulico** (siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito).
- Bienes inmuebles **propiedad de los municipios** en que estén enclavados, concretamente:

- Los de dominio público afectos a uso público (ej. Montes de Utilidad Pública).
- Los de dominio público afectos a un servicio público gestionado directamente por el ayuntamiento (salvo si están cedidos a terceros con contraprestación).
 - *Ejemplo: una piscina municipal, gestionada por el ayuntamiento, sin contrato a ninguna empresa y con personal propio del ayuntamiento, que cobre por entrar → En ese caso no está sujeta a IBI. En el momento en el que ceda la gestión a otros manteniendo contraprestación, se acabó la no sujeción.*
- Los patrimoniales (salvo si están cedidos a terceros con contraprestación).

3. EXENCIONES (DE OFICIO VS. PREVIA SOLICITUD).

A diferencia de los anteriores, estos bienes sí tienen el hecho imponible, pero se les exime de la obligación de pagar por una norma.

El tribunal suele preguntar cuáles requieren solicitud y cuáles no.

Exenciones automáticas (De oficio):

- Propiedades del Estado, CC.AA. o entidades locales directamente afectas a la **seguridad ciudadana, servicios educativos y penitenciarios**, y los del Estado afectos a la **defensa nacional**.
- Bienes comunales y **montes vecinales en mano común**.
- La **Iglesia Católica** y asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas (según acuerdos o convenios).
- La **Cruz Roja Española**.
- Inmuebles de Gobiernos extranjeros (sedes diplomáticas o consulares) bajo condición de **reciprocidad**.
- Montes poblados con **especies de crecimiento lento** reglamentariamente determinadas, cuyo principal aprovechamiento sea la madera o el corcho, siempre que la densidad sea la propia de la especie.
- Terrenos ocupados por líneas de ferrocarril y sus edificios esenciales asociados (quedan excluidos de la exención los establecimientos de hostelería, espectáculos, comerciales, recreativos y las casas de empleados).

Exenciones que requieren PREVIA SOLICITUD:

La exención empieza a contar a partir del periodo impositivo siguiente a aquel en que se realice su solicitud.

- Inmuebles destinados a la enseñanza por **centros docentes acogidos al régimen de concierto educativo** (colegios concertados).
- Monumentos o jardines históricos **declarados expresa e individualizadamente de interés cultural**, inscritos en el registro general.
- **Repoblaciones forestales o regeneración de masas arboladas** sujetas a planes aprobados por la Administración forestal (exención durante **15 años**).

4. SUJETO PASIVO, BASE IMPONIBLE Y REDUCCIONES

- **Sujeto Pasivo:** es la persona natural o jurídica que ostenten la titularidad del derecho constitutivo del hecho imponible (el propietario del terreno, el usufructuario, o el titular del derecho de superficie o de la concesión). En el caso de características especiales con varios concesionarios, cada uno lo será **por su cuota**.
- **Base Imponible:** Está constituida por el **valor catastral** de los bienes inmuebles.
- **Base liquidable:** es el resultado de aplicar a la base imponible alguna de las siguientes reducciones (para inmuebles urbanos y rústicos):
 - Se aplica si el valor catastral se incrementa por procedimientos de valoración colectiva de carácter general.
 - **Duración:** Se aplica de oficio durante un período de **9 años**.
 - **Cuantía:** Se aplica un coeficiente reductor que es del **0,9 el primer año** e irá **disminuyendo en 0,1 anualmente** hasta su desaparición.

5. TIPOS DE GRAVAMEN (TIPOS BASE DEL TEST)

Los ayuntamientos aplican tipos que, por defecto (mínimo y supletorio), son:

- **Bienes urbanos:** Mínimo **0,4%** / Máximo **1,10%**.
- **Bienes rústicos:** Mínimo **0,3%** / Máximo **0,90%**.
- **Características especiales:** Tipo supletorio del **0,6%** (rango municipal de 0,4% a 1,3%).

6. RECARGOS Y BONIFICACIONES DESTACADOS

El recargo por vivienda desocupada:

- Para inmuebles de uso residencial desocupados con carácter permanente (> 2 años y propietario de 4 o más inmuebles), los ayuntamientos podrán exigir un **recargo de hasta el 50% de la cuota líquida**.
- Puede elevarse **hasta el 100%** si el periodo de desocupación es superior a 3 años.
- El ayuntamiento puede **subir 50%** más si tienes dos o más viviendas residenciales vacías en el mismo municipio.
- Se consideran causas justificadas de desocupación: traslado temporal laboral/formativo, cambio de domicilio por dependencia/salud, segundas residencias (máximo 4 años continuados), o inmuebles en litigio judicial.

Bonificaciones obligatorias por Ley:

- **Empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria:** Tienen derecho a una bonificación de **entre el 50% y el 90%** en la cuota íntegra. Se aplica a los inmuebles que constituyan el objeto de su actividad (tanto obra nueva como rehabilitación equiparable). Debe solicitarse antes del inicio de las obras. El plazo dura desde el período impositivo siguiente al inicio de las obras hasta

el posterior a su terminación, con un **máximo de 3 períodos impositivos**. (En defecto de acuerdo municipal, se aplicará el máximo del 90%)

- **Viviendas de protección oficial (VPO):** Bonificación del **50%** durante los **3 primeros años** siguientes al otorgamiento de la calificación definitiva. Se concede a petición del interesado. Los ayuntamientos pueden prorrogarla hasta el 50% tras este plazo.
- **Cooperativas agrarias:** Bonificación del **95%** de la cuota para los bienes rústicos de las cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la tierra.

Bonificaciones Potestativas (Mediante Ordenanza Fiscal)

- **Bienes inmuebles urbanos en áreas singulares:** Bonificación de **hasta el 90%** para inmuebles en zonas que, por legislación urbanística, correspondan a asentamientos con actividades primarias de carácter agrícola, ganadero, forestal, pesquero o análogas, y que tengan un nivel de servicios o infraestructuras inferior al del resto del municipio.
- **Compensación por revisiones catastrales:** Los ayuntamientos pueden aplicar una bonificación para mitigar la subida de la cuota tras un procedimiento de valoración colectiva de carácter general. Su duración máxima no podrá exceder de **3 períodos impositivos**.
- **Organismos públicos de investigación y universidades:** Bonificación de **hasta el 95%** para los inmuebles destinados a la investigación y a la enseñanza universitaria.
- **Zonas arqueológicas, sitios y conjuntos históricos:** Bonificación de **hasta el 95%** para bienes urbanos ubicados dentro de estos perímetros delimitados, siempre que estén integrados globalmente en ellos y no disfruten ya de la exención general de la ley.
- **Fomento del empleo y actividades de especial interés:** Bonificación de **hasta el 95%** para inmuebles donde se desarrollen actividades económicas declaradas de especial interés o utilidad municipal por circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo. Requiere declaración del Pleno de la Corporación por voto favorable de la mayoría simple, previa solicitud del sujeto pasivo.
- **Bienes de características especiales (BICES):** Bonificación de **hasta el 90%** a favor de cada grupo de estos inmuebles.
- **Familias numerosas:** Bonificación de **hasta el 90%** a favor de los sujetos pasivos que ostenten esta condición. La ordenanza debe especificar clases, características de los inmuebles, duración y cuantía.
- **Aprovechamiento de energía solar:** Bonificación de **hasta el 50%** para inmuebles en los que se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar. Condicionado a que las instalaciones dispongan de la homologación de la Administración competente.
- **Viviendas destinadas al alquiler social:** Bonificación de **hasta el 95%** para los bienes inmuebles de uso residencial destinados a alquiler de vivienda con renta limitada por una norma jurídica.
- **Puntos de recarga para vehículos eléctricos:** Bonificación de **hasta el 50%** para inmuebles en los que se hayan instalado estos puntos de recarga. También condicionado a la homologación correspondiente por la Administración.

7. Gestión, Devengo y Periodo Impositivo

- **Devengo:** El impuesto se devenga el **primer día del periodo impositivo** (el **1 de enero**).
- **Periodo impositivo:** Coincide con el **año natural**.
- **Competencia de gestión:** La liquidación, recaudación, revisión de actos y tramitación de expedientes de exención o bonificación es **competencia exclusiva de los ayuntamientos**. Sin embargo, la determinación de la base liquidable en valoraciones colectivas es competencia de la **Dirección General del Catastro**.

51. EL CATASTRO INMOBILIARIO (II): LOS BIENES INMUEBLES. CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES A EFECTOS CATASTRALES. LA DESCRIPCIÓN CATASTRAL DE LOS BIENES INMUEBLES. EL TITULAR CATASTRAL. CONCEPTO Y CLASES DE TITULAR CATASTRAL. DERECHOS Y DEBERES. LA CARTOGRAFÍA CATASTRAL. CONCEPTO Y CONTENIDO. EL SISTEMA DE INFORMACIÓN CATASTRAL.

LOS BIENES INMUEBLES.

Código Civil (Art. 333): Clasifica los bienes en muebles o inmuebles bajo la premisa: *"Todas las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación se consideran como bienes muebles o inmuebles"*.

El **artículo 334 del Código Civil** contiene la enumeración exhaustiva de los bienes inmuebles. La doctrina los divide en cuatro categorías (pregunta clásica de examen):

1. **Por naturaleza**
2. **Por incorporación**
3. **Por destino**
4. **Por analogía**

CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES A EFECTOS CATASTRALES.

1. Las Tres Clases de Bienes Inmuebles

Catastralmente se clasifican en tres tipos:

- **Urbanos.**
- **Rústicos.**
- **De características especiales.**

El carácter urbano o rústico depende exclusivamente de la **naturaleza de su suelo**.

2. Suelo de Naturaleza Urbana

Se entiende como tal:

- El clasificado por el planeamiento como urbano, urbanizado o equivalente.
- Los terrenos urbanizables sectorizados con ordenación detallada aprobada.
- El integrado en la trama de dotaciones y servicios de núcleos de población.
- El ocupado por núcleos o asentamientos de población aislados.
- El suelo ya transformado que cuente con servicios básicos (acceso rodado, agua, evacuación y electricidad).
- El consolidado por la edificación según la legislación urbanística.

 **Excepción de examen:** Se excluye del suelo urbano el que integre los Bienes Inmuebles de Características Especiales (BICES).

3. Suelo de Naturaleza Rústica

- Es aquel que **no sea de naturaleza urbana** ni esté integrado en un bien inmueble de características especiales.

4. ¿Qué se considera "Construcción" a efectos catastrales?

- **a) Edificios:** Unidos permanentemente al suelo, en superficie o subsuelo, e independientemente de que puedan ser transportados o desmontados.
- **b) Instalaciones industriales, comerciales, deportivas, de recreo, agrícolas, ganaderas, forestales y piscícolas:** (Ej: diques, tanques, muelles, invernaderos). **Se excluye siempre la maquinaria y el utillaje.**
- **c) Obras de urbanización y mejora:** (Ej: explanaciones, campos, aparcamientos).

⚠ **Excepción de examen:** No son construcciones los *tinglados o cobertizos de pequeña entidad*.

5. Bienes Inmuebles de Características Especiales (BICES)

Constituyen un conjunto complejo de **uso especializado** (suelo, edificios, instalaciones) que se configura como un **único bien inmueble**.

Solo se consideran BICES los siguientes 4 grupos (pregunta fija de test):

1. Destinados a la **producción de energía eléctrica y gas** y al **refino de petróleo**, y las **centrales nucleares**.
2. **Presas, saltos de agua y embalses** (incluido su lecho), *excepto las destinadas exclusivamente al riego*.
3. **Autopistas, carreteras y túneles de peaje**.
4. **Aeropuertos y puertos comerciales**.

⚠ **Matiz importante para valoración:** A efectos de catastro y valoración de los BICES, **no se excluye la maquinaria** integrada o vinculada funcionalmente a las instalaciones.

LA DESCRIPCIÓN CATASTRAL DE LOS BIENES INMUEBLES.

1. Definición General (Art. 6.1 TRLCI):

A efectos exclusivamente catastrales, se considera bien inmueble:

- La **parcela o porción de suelo de una misma naturaleza**, enclavada en un término municipal y cerrada por una línea poligonal que delimita el ámbito espacial del derecho de propiedad de un propietario o de varios en proindiviso.
- Se incluyen las **construcciones emplazadas en dicho ámbito**, cualquiera que sea su dueño e independientemente de otros derechos sobre el inmueble.

2. Elementos con la misma calificación (Art. 6.2 TRLCI)

También se consideran bienes inmuebles independientes a efectos catastrales:

- Elementos privativos de **propiedad horizontal** (pisos, trasteros, plazas de garaje de aprovechamiento independiente).
- Conjuntos de elementos privativos vinculados adquiridos en unidad de acto y adscritos al uso exclusivo de un titular.

- Por ejemplo, se compra un piso, un trastero y un garaje y, aunque son tres elementos independientes que podrían tener fichas catastrales independientes, en la compra (acto) se hace todo a la vez y su uso está destinado a un titular. En ese caso, se puede considerar como un pack y asignársele una referencia catastral global → simplifica trámites como el IBI.
- Los **BICES** (Bienes Inmuebles de Características Especiales).
- El ámbito espacial de un **derecho de superficie** y una **concesión administrativa** sobre inmuebles o servicios públicos afectados.
 - El dueño del suelo le da un derecho a otro para construir en suelo ajeno. El dueño del suelo sigue siendo propietario del terreno, pero el catastro abre una ficha catastral independiente para el edificio, cuyo dueño será el que pague el IBI. Y en la concesión, el ayuntamiento es dueño del suelo y le da una concesión a alguien para poner una cafetería. Esta cafetería será un bien inmueble independiente (y pagará sus impuestos).

3. Contenido de la Descripción Catastral (Art. 3 TRLCI)

La descripción catastral comprende las características **físicas, económicas y jurídicas** del inmueble. Debe incluir obligatoriamente:

- Localización y **referencia catastral** (código alfanumérico identificador).
- Superficie y uso o destino.
- Clase de cultivo o aprovechamiento.
- Calidad de las construcciones.
- Representación gráfica.
- Valor de referencia y **valor catastral**.
- El **titular catastral** (con su NIF o número de identificación extranjero).

⚠ **Dato de test:** Si el inmueble está coordinado con el **Registro de la Propiedad**, se incorporará dicha circunstancia junto con su **código registral**.

EL TITULAR CATASTRAL. CONCEPTO Y CLASES DE TITULAR CATASTRAL.

1. Concepto y Derechos que originan la Titularidad (Art. 9.1 TRLCI)

Son titulares catastrales las personas naturales y jurídicas dadas de alta en el Catastro por ostentar, sobre la totalidad o parte de un bien inmueble, la titularidad de alguno de los siguientes **cuatro derechos**:

- **a) Derecho de propiedad plena o menos plena.**
 - **Propiedad plena:** cuando una persona es dueño (nuda propiedad) y tiene el derecho a disfrutar y usar el inmueble (usufructuario)
 - **Propiedad menos plena:** es cuando un tercero tiene un derecho real sobre el mismo inmueble: usufructo, derecho real de superficie o concesión administrativa.
- **b) Concesión administrativa** sobre el bien inmueble o sobre los servicios públicos a que se halle afecto.
- **c) Derecho real de superficie.**
- **d) Derecho real de usufructo.**

⚠ **¡Pregunta fija de examen! (Exclusiones):** No toda titularidad de un derecho real provoca la condición de titular catastral. El texto excluye expresamente: el **arrendamiento**, la **enfiteusis**, la **habitación** o la **hipoteca**.

⚠ **Dato clave de prelación:** Los derechos enumerados tienen carácter de *numerus clausus*. Al haber desaparecido la prelación (antiguo orden de preferencia), **todos los titulares catastrales de un inmueble deben estar inscritos concurrentemente**. La titularidad de uno de los derechos **no desplaza** a la de los demás.

2. Clases Especiales de Titularidad

A) Comunidad Catastral de Bienes (Art. 9.2 TRLCI)

- **Cuándo se da:** Cuando la plena propiedad o uno de los derechos limitados pertenece *pro indiviso* a una pluralidad de personas.
- **Cómo se atribuye:** La titularidad catastral se asignará a la **comunidad constituida por todas ellas**, haciéndose constar la denominación fiscal o, en su defecto, una forma suficientemente descriptiva.
- **Consideración de los partícipes:** También tendrán la consideración de titulares catastrales cada uno de los comuneros, miembros o partícipes, **por su respectiva cuota**.
- **Naturaleza jurídica:** Es una comunidad *sui generis*. No se identifica totalmente ni con la comunidad de bienes del Código Civil ni con la entidad sin personalidad de la LGT. Si falta identificación de la comunidad, los comuneros se consideran fiscalmente obligados tributarios. Si no están identificados individualmente, solo se considerará titular a la comunidad.

B) Titularidad de los Cónyuges (Art. 9.3 TRLCI)

- Cuando el derecho sea **común a los dos cónyuges** (conforme al régimen económico matrimonial), la titularidad catastral **corresponderá a ambos**.
- Se atribuirá **por mitad a cada uno de ellos**, salvo que se justifique otra cuota de participación. Esta situación genera la incorporación de ambos al Catastro, no solo del titular del derecho de propiedad.

C) Herencias Yacentes

- **Definición:** El periodo entre la apertura de la sucesión *mortis causa* (fallecimiento del causante) y la aceptación de la herencia por los herederos.
- **Regulación catastral:** El TRLCI no la regula expresamente, por lo que se integra con la LGT (Art. 35.4) y el TRLRHL (Art. 63.1).
- **Atribución fiscal:** Se les considera una **entidad sin personalidad jurídica**. Se les atribuye la titularidad catastral por la naturaleza tributaria del Catastro y su vinculación con el sujeto pasivo del IBI desde la muerte del causante hasta que se formalice la división y adjudicación.

1. Derechos de los Titulares Catastrales (Art. 10.1 TRLCI)

El TRLCI establece que los titulares ostentan los **derechos reconocidos en el artículo 34 de la Ley General Tributaria (LGT)**, adaptados al ámbito catastral. Los más destacables para el test son:

- **Información y asistencia:** Derecho a ser informado sobre sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.
- **Económicos:** Derecho a devoluciones de ingresos indebidos (con interés de demora sin necesidad de requerimiento) y al reembolso de costes de avales o garantías aportadas para suspender deudas si estas se declaran improcedentes.
- **Procedimentales y de acceso:**
 - Conocer el estado de tramitación de los procedimientos e identificar a las autoridades bajo cuya responsabilidad se tramitan.
 - Utilizar las **lenguas oficiales** en el territorio de su Comunidad Autónoma.
 - Formular alegaciones, aportar documentos y ser oído en el trámite de audiencia.
 - Obtener copia a su costa de los documentos del expediente administrativo, **incluso durante el procedimiento de apremio** (cuando hacienda quiere cobrar inicia este procedimiento para embargarle, sin necesidad de ir a un juez).
- **Documentación:** Derecho a **no aportar documentos ya presentados** y que estén en poder de la Administración actuante (indicando día y procedimiento).
- **Información específica de bienes:** Derecho a conocer los valores de los inmuebles que vayan a adquirir o transmitir, y a ser informados al inicio de las actuaciones de comprobación o inspección.
- **Garantía de defensa:** El **Consejo para la Defensa del Contribuyente** (Ministerio de Hacienda) es el encargado de velar por la efectividad de estos derechos y atender las quejas.

2. Deberes de los Titulares Catastrales (Art. 10.2 y Art. 36.1 TRLCI)

El texto destaca que **toda persona natural o jurídica, pública o privada**, está sujeta al deber general de colaborar con el Catastro.

 **Presunción de examen:** La **presunción de certeza** del Catastro (establecida en el artículo 3 del TRLCI) quiere decir que lo que aparece en el catastro se presume cierto y correcto, y en caso de disputa entre titulares, el que no esté de acuerdo con lo que pone el catastro deberá de probarlo. Sin embargo, si tú como titular catastral incumples tu obligación de colaborar con el Catastro (por ejemplo, hace una obra en tu finca y no la declaras u ocultas información que te han requerido), **pierdes el derecho de beneficiarte de esa presunción.**

Como el TRLCI carece de una lista sistemática, se acude a las **obligaciones tributarias formales** aplicables:

- **Identificación:** Deber de solicitar y utilizar el número de identificación fiscal (NIF).

- **Representación:** Deber de designar un representante cuando concurren varios titulares sobre un mismo inmueble.
- **Declaración:** Deber de presentar las **declaraciones catastrales**.
- **Suministro de información:** Deber de aportar datos, informes o antecedentes requeridos para la formación y mantenimiento del Catastro.
- **Relación electrónica:** Deber de relacionarse electrónicamente con el Catastro para determinados sujetos obligados.
- **Aportación de datos:** Deber de aportar la **referencia catastral** en cuantos documentos afecten a los bienes inmuebles.
- **Económicos:** Obligación del pago de las **tasas catastrales** y de las **sanciones tributarias** que se impongan.

LA CARTOGRAFÍA CATASTRAL. CONCEPTO Y CONTENIDO.

1. Definición y Competencia

- La cartografía catastral es la base geométrica o cartográfica del Catastro que define características como la **superficie**, la **localización** y la **representación gráfica**. Define dimensiones, formas, posiciones georreferenciadas (en un sistema de coordenadas oficial) y posee una componente temporal.
- **Competencia exclusiva:** Su elaboración, gestión y difusión es competencia exclusiva del **Estado en todo el territorio nacional, excepto en el País Vasco y Navarra**.
- **Órgano ejecutor:** Estas funciones se ejercen por la **Dirección General del Catastro**, directamente o vía colaboración con otras administraciones.
- **Hito de la Ley 13/2015:** Estableció un punto de inflexión al determinar que la base de representación gráfica de las fincas registrales debe ser la cartografía catastral, a disposición de los Registradores de la Propiedad.

2. Concepto Legal (Art. 33 TRLCI)

El artículo 33 del TRLCI (y el Real Decreto 585/1989) determina:

1. La representación gráfica de los inmuebles comprende su descripción cartográfica en el modo en que el título se establece.
2. La base geométrica está constituida por la **cartografía parcelaria** elaborada por la Dirección General del Catastro, la cual constituirá la **base para la georreferenciación de los bienes inmuebles**.

3. Contenido Obligatorio de la Cartografía (Art. 33.3 y 34 TRLCI)

Debe definir la forma, dimensiones y situación de los inmuebles. En particular, **debe contener**:

- **a) Los polígonos catastrales** (delimitados por líneas permanentes del terreno y accidentes notables como ríos, canales, carreteras, etc.), el límite del término municipal y las clases de suelo.

- **b)** Las **parcelas o porciones de suelo** que delimitan los bienes inmuebles, las construcciones emplazadas en ellas y, en su caso, las subparcelas o porciones de distintos cultivos o aprovechamientos.

4. Medios Auxiliares de la Cartografía (Art. 35 TRLCI)

El artículo 35 indica que se incluirán como medios auxiliares los siguientes elementos (pregunta clásica de enumeración):

- **a)** Ortofotografías y fotografías aéreas.
- **b)** Los planos de cada término municipal con las líneas de sus límites.
- **c)** Los planos de planta de los edificios y de las parcelas catastrales.
- **d)** Los polígonos de valoración a que se refiere el artículo 30.

5. Gestión, Utilidades y Formatos

- **Sistema de gestión:** Actualmente se dispone de una cartografía catastral digital estructurada y gestionada por el sistema de información geográfica catastral corporativo **SIGCA**.
- **Utilidades principales:** Permite localizar e identificar inmuebles, asignarles la **referencia catastral**, medir superficies, apoyar labores de valoración y detectar errores u omisiones.
- **Acceso y formatos:** Los datos no protegidos de todo el territorio (salvo País Vasco y Navarra) están disponibles en la Sede Electrónica del Catastro de forma libre. Para descarga de cartografía vectorial se usan servicios como *WMS* y *WFS*, *ATOM*, y formatos como **shapefile** o **GML**, etc.
- **Carácter temático:** Incorpora información adicional que se obtiene a partir de la cartografía básica de la Dirección General del Catastro, de acuerdo con la Ley 7/1986 de Ordenación de la Cartografía.

EL SISTEMA DE INFORMACIÓN CATASTRAL.

1. DEFINICIÓN Y PUNTOS DE VISTA (ART. 1 TRLCI)

El SIC es un conjunto de componentes interrelacionados destinado a capturar, almacenar, actualizar y gestionar los datos de los bienes inmuebles rústicos, urbanos y de características especiales. Su información se utiliza desde tres perspectivas estratégicas:

- **Fiscal:** Da soporte a la gestión tributaria estatal, autonómica y local.
- **Banco de datos del territorio:** Útil para la gestión de políticas públicas (agrarias, urbanísticas, infraestructuras) y soporte de actividades privadas.
- **Función jurídica:** Su descripción física y gráfica es utilizada en el tráfico inmobiliario por Notarios, Registradores y fedatarios.

2. CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA

Posee cuatro rasgos fundamentales definitorios:

- **Sistema abierto:** Intercambia información con agentes externos (otras administraciones y organismos públicos que colaboran en el mantenimiento).

- **Sistema dinámico:** Mantiene las bases de datos permanentemente actualizadas ante el dinamismo de la actividad inmobiliaria.
- **Sistema mixto gráfico-alfanumérico:** Integra de forma coordinada e integral tanto la información gráfica (cartografía) como la alfanumérica (documental).
- **Sistema normalizador:** Garantiza la homogeneidad de todas las alteraciones, con independencia del usuario que las realice.

3. LAS HERRAMIENTAS DEL NÚCLEO DE GESTIÓN

La base de datos (alojada en servidores UNIX con tablas ORACLE y lenguaje SQL) se gestiona mediante:

A) SIGECA (Sistema de Gestión Catastral)

- Se encarga de tratar todos los **datos alfanuméricos**.
- Controla la tramitación de expedientes, emisión de documentos catastrales, actualización de datos de valoración de inmuebles y emisión de padrones con las bases liquidables del IBI.

B) SIGCA (Sistema de Información Geográfica Catastral)

- Procesa, carga, depura, visualiza, gestiona y actualiza los **datos gráficos** (cartografía catastral).
- Funciona en capas de información (parcelas, construcciones urbanas, usos del suelo, etc.).
- Permite crear mapas temáticos e intercambiar información gráfica con agentes externos.

C) SAUCE (Sistema de Actualización para Usuarios de Catastro y Externos)

- Aplicación para el **mantenimiento ordinario** de catastro (grabación de datos alfanuméricos en "Procedimientos de Valoración Colectiva" y valoraciones de construcciones rústicas).
- Aunque antes las actuaciones se realizaban con SIGECA, esta aplicación dispone de dicho módulo de mantenimiento.

4. SEDE ELECTRÓNICA Y APLICACIONES ESPECÍFICAS

Sede Electrónica del Catastro (SEC)

- Es la ventanilla telemática de atención al usuario.
- **Para ciudadanos no protegidos:** Ofrece acceso libre al buscador de inmuebles, visor cartográfico y generación de Informes de Validación Gráfica Alternativa.
- **Con certificado digital:** Permite consultar expedientes propios, presentar declaraciones, recursos y solicitudes.
- **Para usuarios registrados (Administraciones e Instituciones):** Acceso a todos los datos protegidos dentro de su ámbito competencial.

Mapa de Gestión

- Aplicación web sobre base cartográfica que sirve para reflejar las alteraciones omitidas detectadas por diferentes fuentes y que no procedan de una declaración formal.

- Muestra la ubicación de la omisión y permite a usuarios internos y entidades colaboradoras aportar documentación (escrituras, fotos de fachada, etc.) para iniciar la incorporación de oficio. Existe una comunicación bidireccional entre las marcas en el mapa y los expedientes del SIC.

MERCADO

- Aplicación creada para recoger información general sobre la **precalificación y la calificación de testigos** (muestras de mercado de compraventas, escrituras, etc.).
- Permite realizar estudios y análisis estadísticos para determinar el valor de referencia medio de un entorno.

5. El Futuro Integrado: SINTRA (Sistema Integral de TRAmitación)

Nace para solventar la dispersión de las aplicaciones anteriores (desarrolladas a lo largo de más de 20 años) y unificarlas en una única interfaz de generación tecnológica. El escenario final prevé la integración en módulos específicos:

- **Portal:** Agregador de todas las aplicaciones corporativas.
- **SINTRA-Actuaciones y SINTRA-Elementos Catastrales:** Módulos de consulta de expedientes e historial del inmueble.
- **SINTRA-Registro:** Gestión del registro orientado al usuario interno (elimina esa funcionalidad de la SEC).
- **SINTRA-Alteraciones:** Tratamiento de alteraciones con el Mapa de Gestión.
- **SINTRA-Valoración y SINTRA-Valor de referencia:** Módulos de valoración masiva y configuración del valor de referencia (integrando MERCADO).
- **SINTRA-Documentos, SINTRA-Colaboración y SINTRA-Gestión:** Gestión documental, convenios y facturación.

6. Otras aplicaciones del SIC (Art. 7.3.8)

- **INCA (Información Catastral):** Información de ámbito municipal (ordenanzas fiscales, tipos de IBI, convenios).
- **SINOI (Sistema Notificación de Incidencias):** Resolución e informatización de las incidencias planteadas.
- **CUCA (Control de Usuarios de Catastro):** Controla el acceso a la información, impide accesos no autorizados y gestiona los niveles de permisos y privilegios.
- **DOC-e:** Para la digitalización y generación de documentos electrónicos.

52. LOS PROCEDIMIENTOS DE INCORPORACIÓN DE BIENES INMUEBLES AL CATASTRO INMOBILIARIO: PROCEDIMIENTOS DE DECLARACIÓN Y SOLICITUD. EL PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN. PROCEDIMIENTOS DE SUBSANACIÓN DE DISCREPANCIAS Y RECTIFICACIÓN. EL PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN CATASTRAL.

LOS PROCEDIMIENTOS DE INCORPORACIÓN DE BIENES INMUEBLES AL CATASTRO INMOBILIARIO.

GENERALIDADES Y OBLIGATORIEDAD

La incorporación de los bienes inmuebles y de sus alteraciones en el Catastro **es obligatoria**.

Los 4 procedimientos comunes (Art. 11 TRLCI): La incorporación se realiza formalmente mediante:

- **a)** Declaraciones, comunicaciones y solicitudes.
- **b)** Subsanación de discrepancias y rectificación.
- **c)** Inspección catastral.
- **d)** Valoración.

El 5º procedimiento especial: Se añade el procedimiento de **regularización catastral** (Disposición adicional tercera del TRLCI). Su objetivo es aflorar e incorporar al Catastro todos aquellos bienes inmuebles (urbanos y rústicos con construcción) o las alteraciones de sus características (como ampliaciones, reformas o piscinas) que **hayan sido omitidos o no estén declarados correctamente** por los propietarios. Busca que la descripción catastral concuerde con la realidad física del territorio.

Coordinación Hipotecaria (o coordinación entre el Catastro y el Registro de la Propiedad): Su objetivo es acabar con el problema histórico de que una misma finca tuviera unos metros o linderos en el Registro de la Propiedad y otros completamente distintos en el Catastro. Si una finca ya está coordinada, a los efectos del Catastro **se tomará como válida la descripción gráfica coordinada** (es decir, el Catastro "asume" y respeta esa geometría oficial), **salvo que la fecha del documento por el que se produce la nueva incorporación al Catastro sea posterior a la de la coordinación** (es lógico, ya que es más reciente)

RÉGIMEN JURÍDICO (ART. 12 TRLCI)

- **Naturaleza:** Los procedimientos tienen **naturaleza tributaria**.
- **Normativa supletoria:** Se rigen por el TRLCI y el RD 417/2006; supletoriamente se aplican la **Ley General Tributaria (LGT)** y la **Ley 39/2015** del Procedimiento Administrativo Común.
- **Excepción de efectos (Art. 12.2 TRLCI):** A efectos catastrales, no se aplicará la ausencia de producción de efectos en oficinas o Registros públicos de los documentos que no acrediten el pago de impuestos (ITPAJD o Sucesiones y Donaciones). Esta excepción busca dar rapidez a la gestión catastral por la obligatoriedad de incorporar las alteraciones.
- **Motivación de actos (Art. 12.3):** Los actos resultantes serán motivados con referencia a los hechos y fundamentos de derecho. Si incluyen un nuevo valor catastral, la motivación debe concretar la ponencia de valores, módulos de suelo/construcción, localización (polígono, calle, tramo), coeficientes correctores y superficie.

- **Revisión y Suspensión (Art. 12.4):** Son revisables según los términos de la LGT. La interposición de una reclamación económico-administrativa **no suspende su ejecutoriedad**, salvo que excepcionalmente lo acuerde el tribunal económico-administrativo si causa perjuicios de imposible o difícil reparación.
- **Destinatario de las actuaciones:** Se entenderán siempre con el obligado a realizar la declaración/comunicación o con quien formule la solicitud.

PROCEDIMIENTOS DE DECLARACIÓN Y SOLICITUD

GENERALIDADES Y DIFERENCIAS FUNDAMENTALES

- **Inicio a instancia de parte:** Ambos procedimientos se inician a instancia del interesado, a diferencia de los que se inician de oficio.
- **Diferencia clave (Obligatoriedad vs. Voluntariedad):**
 - **Declaración:** Es una **obligación legal** cuando se producen los hechos, actos o negocios determinados en el artículo 16 del TRLCI (siempre que no sea aplicable el procedimiento de comunicación).
 - **Solicitud:** Presenta un carácter **voluntario** y no alcanza a la totalidad de los hechos del artículo 16.

CONCEPTO Y CERTEZA LEGAL

- **Definición (Art. 13 TRLCI):** Las **declaraciones catastrales** son los documentos por los que se manifiesta o reconoce ante el Catastro Inmobiliario que se han producido las circunstancias determinantes de un alta, baja o modificación de la descripción catastral de los inmuebles.
- **Presunción de certeza (Art. 16.1 TRLCI):** Las declaraciones catastrales gozarán de la presunción de certeza establecida en el artículo 108.4 de la Ley General Tributaria.

HECHOS, ACTOS O NEGOCIOS SUSCEPTIBLES DE DECLARACIÓN (ART. 16.2 TRLCI)

Serán objeto de declaración o comunicación, según proceda:

- **a)** Nuevas construcciones y la ampliación, rehabilitación, reforma, demolición o derribo (total o parcial) de las existentes. *No se consideran las obras de mera conservación y mantenimiento, ni las de carácter ornamental o decorativo.*
- **b)** Modificación de uso o destino y cambios de clase de cultivo o aprovechamiento.
- **c)** Segregación, división, agregación y agrupación de bienes inmuebles.
- **d)** Adquisición de la propiedad por cualquier título, así como su consolidación.
- **e)** Constitución, modificación o adquisición de la titularidad de una concesión administrativa y de los derechos reales de usufructo y de superficie.
- **f)** Variaciones en la cuota de participación de los cónyuges en bienes inmuebles comunes, o en la de los comuneros, miembros y partícipes en supuestos de concurrencia de varios titulares o entidades sin personalidad jurídica (Art. 9).

SUJETOS OBLIGADOS Y REGLAS DE EXENCIÓN

- **Sujetos:** Quienes **ostenten o adquieran la titularidad** de los derechos enumerados en el artículo 9 del TRLCI (propiedad plena o menos plena, usufructo, concesión administrativa o derecho de superficie).
- **Varios obligados (Art. 13 TRLCI):** Cuando ante un mismo hecho existan varios obligados a declarar, si se cumple la obligación por **uno de ellos**, se entenderá cumplida por todos, quedando el resto exonerados.
- **Exoneración por comunicación:** Tampoco deberá presentarse declaración si la alteración debe ser objeto de comunicación (iniciada por el obligado a comunicar según el Art. 14.1). Al tramitarse la comunicación, los obligados a declarar quedan exentos de sanción.

DOCUMENTACIÓN Y REPRESENTACIÓN GRÁFICA (ORDEN HAC/1293/2018)

- **Modelo único (900D):** Permite presentar un único modelo de declaración en aquellos casos en los que se adquiere la titularidad de varios bienes inmuebles, con independencia del municipio o provincia en que se ubiquen (siempre que la adquisición se hubiera realizado en un mismo acto o negocio).
- **Afectación de linderos colindantes (Art. 3.3):** Cuando la declaración afecte a la representación gráfica de parcelas colindantes, se aportará la representación gráfica de la situación final de estas, junto con:
 - **a)** Documentación acreditativa de la representación gráfica propuesta.
 - **b)** Relación de todas las parcelas afectadas.
 - **c)** Escrito o documento que conste la conformidad o no oposición con la representación gráfica propuesta de los titulares catastrales de las parcelas colindantes afectadas. *Si no se aporta, podrá ser recabada por la Dirección General del Catastro.*

PLAZOS DE PRESENTACIÓN Y EFECTOS (ART. 28.2 RD 417/2006)

- **Plazo general:** El plazo de presentación de las declaraciones catastrales será de **dos meses** contados desde el día siguiente al del hecho, acto o negocio objeto de la declaración.
- **Eficacia de los actos (Art. 17.6 TRLCI):** Los actos dictados tendrán eficacia desde la fecha en que se produjo el hecho, acto o negocio que originó la modificación catastral, **con independencia del momento en que se notifiquen**.

LUGAR Y MEDIO DE PRESENTACIÓN (ART. 28.1 RD 417/2006)

Se pueden presentar en Gerencias o Unidades locales del Catastro, Delegaciones de Economía y Hacienda, ayuntamientos o demás órganos del artículo 16 de la Ley 39/2015.

Obligatoriedad de presentación electrónica (Art. 2.3 Orden): Será obligatoria la presentación por vía electrónica a través de la Sede Electrónica del Catastro (SEC) para:

- **a)** Las Administraciones, entidades y organismos públicos (Art. 17.2.d TRLCI).
- **b)** Las personas jurídicas.

- **c)** Las comunidades de bienes, herencias yacentes o entidades sin personalidad jurídica.
- **d)** Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria.
- **e)** Quienes representen a un interesado obligado a relacionarse electrónicamente.

CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO (SANCIONES)

Presentar declaraciones falsas, incompletas, inexactas, fuera de plazo o no presentarlas constituye una **infracción tributaria simple**.

- **Cuantía:** Sanción por una cuantía mínima de **60 euros**, que se incrementará con los criterios de graduación (hasta un límite de 6.000 euros según el régimen general).
- **Criterios de graduación aplicables (Art. 86 RD 417/2006):**
 1. Comisión repetida de infracciones (dentro de los 4 años anteriores).
 2. Resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora de la Administración.
 3. La trascendencia para la eficacia de la gestión catastral (según los hechos no declarados).

PROCEDIMIENTO DE **SOLICITUD** (ART. 15 TRLCI)

Se contemplan dos tipos específicos de solicitudes reguladas que se presentan de forma voluntaria:

1. **Solicitud de baja:** Se puede formular cuando el titular catastral hubiera cesado en el derecho que originó dicha titularidad, debiendo ir acompañada de la documentación acreditativa correspondiente. *Si se transmite la titularidad, el desarrollo del procedimiento se regula en los artículos 44 a 46 del RD 417/2006.*
2. **Solicitud de división de plazas de garaje y trasteros en pro indiviso:** Regulada en la disposición transitoria segunda del RD 417/2006. Permite determinar la consideración de bienes inmuebles independientes (a efectos catastrales) a los trasteros y plazas de estacionamiento adscritos al uso y disfrute exclusivo y permanente de un titular, formalizándose mediante escritura pública en la que se incluya su descripción pormenorizada.

EL PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN.

CONCEPTO Y FINALIDAD

- **Definición:** Es uno de los procedimientos ordinarios de incorporación al Catastro (Art. 11 TRLCI).
- **Objetivo:** Surgió para **reducir las cargas administrativas de los ciudadanos**.
- **Efecto principal:** Cuando un hecho se tramita por esta vía y se cumplen los requisitos legales, **se exonera automáticamente al titular catastral de la obligación general de presentar la declaración** (Art. 13.1 TRLCI).

TIPOS DE COMUNICACIONES (ART. 14 TRLCI)

Tú, como ciudadano, solo puedes presentar **Declaraciones** (obligatorias) o **Solicitudes** (voluntarias). Las **Comunicaciones** las presentan los organismos públicos y te sirven de "escudo" para que el Catastro no te exija una declaración.

La ley determina 7 tipos distintos de comunicaciones según el organismo emisor:

- a) **Notarios y Registradores de la Propiedad:** Relativas a documentos autorizados o inscritos que supongan adquisición o consolidación de propiedad, constitución o adquisición de derechos reales (usufructo, superficie, concesión administrativa). También incluye segregación, división, agregación o agrupación si consta la referencia catastral y es posible identificar las alteraciones en la cartografía.
 - *Ejemplo: puedes transmitir una propiedad mediante una escritura pública (interviene un notario) o mediante un **contrato privado de compraventa**. En el primer caso, el notario hace la comunicación. En el segundo, el comprador tiene que presentar el Modelo 900D para hacer la declaración catastral (2 meses de plazo).*
- b) **Ayuntamientos acogidos al procedimiento (convenio colaboración):** Por actuaciones derivadas de licencias o autorizaciones municipales que generen alta, baja o modificación catastral.
 - Si pides una licencia de obra mayor en el ayuntamiento para aumentarle una planta a tu chalet, y está acogido al procedimiento, es este el que envía una comunicación a Catastro. Si no pides la licencia o el ayuntamiento no está acogido, tienes que hacer la declaración.
- c) **Administraciones actuantes:** En supuestos de concentración parcelaria, deslinde administrativo, expropiación forzosa y actos de planeamiento y gestión urbanísticos.
- d) **Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT):** Información con trascendencia catastral para completar la titularidad de inmuebles inscritos con las cuotas de participación de cónyuges, comuneros o miembros de entidades sin personalidad jurídica.
- e) **Ministerio competente en agricultura:** Relativa a cambios de cultivos o aprovechamientos de inmuebles rústicos obtenidos por las solicitudes de ayudas de la Política Agrícola Común (PAC).
- f) **Entidades locales (o las que ejerzan la gestión tributaria del IBI):** Hechos, actos o negocios susceptibles de generar alta, baja o modificación derivados de actuaciones con otorgamiento de licencia o autorización municipal.
- g) **Suministro de datos, informes o antecedentes:** Comunicaciones dirigidas a la Dirección General del Catastro (Art. 36), siempre que se incorpore la totalidad de la documentación necesaria.

 **Regla temporal (Ley 11/2021):** Los supuestos de las letras **f)** y **g)** no eximirán de la obligación de presentar declaración si el hecho se produjo con anterioridad a la finalización del plazo máximo para declarar, en cuyo caso el Catastro advertirá de esta circunstancia.

HECHOS, ACTOS O NEGOCIOS SUSCEPTIBLES (ART. 16.2 TRLCI)

Son coincidentes con los de la declaración:

- Nuevas construcciones, ampliación, rehabilitación, reforma, demolición o derribo (excluidas obras de mera conservación u ornamentales).
- Modificación de uso o destino y cambios de clase de cultivo o aprovechamiento.
- Segregación, división, agregación y agrupación de inmuebles.
- Adquisición de propiedad y su consolidación.
- Constitución, modificación o adquisición de concesiones administrativas, usufructo y superficie.
- Variaciones en las cuotas de participación (cónyuges, comuneros, entidades sin personalidad).

INFORMACIÓN GRÁFICA Y ALFANUMÉRICA REQUERIDA (ORDEN HAC/1293/2018)

A. Si la comunicación de Ayuntamientos o Notarios es por Obra Nueva (Construcción, ampliación, reforma):

- **a)** Referencia catastral del inmueble o inmuebles afectados.
- **b)** Número del expediente de la licencia o autorización otorgada.
- **c)** Fecha de terminación de las obras.
- **d)** Documentación del Art. 4.2: Fotografía en color de las fachadas, plano de emplazamiento georreferenciado sobre cartografía catastral, planos de cada planta con distribución distinta, resumen de memoria de materiales y, si es VPO, la cédula de calificación definitiva.
- **e) y f)** Identificación de los titulares (Nombre, NIF, domicilio) y cuotas de participación si hay división horizontal.

B. Si es por Demolición, Derribo o Cambio de Uso:

- Documento acreditativo y su fecha (licencia).
- En demolición: plano de emplazamiento de la construcción que permanece.
- Inmuebles afectados por la alteración.

C. En Concentración Parcelaria, Deslinde o Expropiación:

- Referencia catastral, fecha especificada en el Art. 36 del Reglamento, representación gráfica en formato digital de las parcelas resultantes sobre cartografía catastral, datos de los titulares y certificación administrativa del acuerdo definitivo.

TRAMITACIÓN, PLAZOS Y EFICACIA

Estos son los pasos que sigue el Catastro para tramitar la información que le envían los notarios, registradores o ayuntamientos:

1. Tramitación (¿Cómo se gestiona?)

El inicio de la tramitación es por parte de la Gerencia del Catastro (por norma general, no se puede delegar en los ayuntamientos mediante convenios ordinarios).

Presunción de certeza: Los datos que envía la Administración actuante o el Notario gozan de **presunción de certeza**. El Catastro los da por buenos de entrada, aunque puede requerir documentación extra al ciudadano si lo ve necesario.

¿Cuándo te llaman a ti? (Audiencia): Solo te darán un plazo de **10 días** para hablar o protestar si el Catastro, al revisar el caso, decide meter datos, pruebas o hechos **diferentes** a los que venían en el papel original que mandó el Notario o el Ayuntamiento.

2. Plazos (¿Cuánto tiempo hay?)

Plazo de resolución: El Catastro tiene un plazo máximo de **6 meses** para resolver y notificar el procedimiento.

Silencio administrativo desestimatorio: Si pasan los 6 meses y el Catastro no ha notificado nada, el interesado puede considerar su pretensión **desestimada por silencio administrativo**.

Trampa de examen: Este silencio solo sirve para que el ciudadano pueda apelar o reclamar; **no exime** al Catastro de su obligación legal de dictar una resolución expresa más tarde.

3. Eficacia (¿Cuándo empieza a contar el cambio?)

Este es el punto más crítico para los exámenes porque la ley distingue entre dos tipos de eficacia:

- **Eficacia Catastral (Retroactiva):** El cambio de dueño o de la obra es oficial **desde el día exacto en que se hizo la compra o se terminó la obra** (tiene efectos retroactivos), sin importar que el Catastro tarde meses en resolverlo.
- **Efectos Tributarios / Económicos (El IBI):** Para cobrarte el impuesto del IBI, el cambio no cuenta desde el día de la compra, sino **el 1 de enero del año siguiente** a aquel en que la compraventa tuvo efectos en el Catastro.

💡 **Ejemplo de examen:** Si compras una casa por el procedimiento de comunicación el 20 de mayo de 2026:

- La **eficacia catastral** de tu titularidad empieza el *20 de mayo de 2026*.
- El **efecto en el recibo del IBI** a tu nombre no se aplicará hasta el *1 de enero de 2027*.

GENERALIDADES (ART. 18 TRLCI)

El artículo 11 del TRLCI establece la subsanación de discrepancias y rectificación como uno de los procedimientos específicos para realizar la incorporación obligatoria de bienes inmuebles en el Catastro.

Su finalidad esencial según el apartado primero del artículo 18 consiste en **ofrecer un mecanismo ágil que permita corregir la falta de concordancia entre la descripción catastral y la realidad inmobiliaria**. Evita tener que acudir a los procedimientos especiales de revisión de la Ley General Tributaria (LGT) o a la inspección catastral.

Existen tres modalidades principales reguladas en el artículo 18:

1. **Subsanación de discrepancias general** (Art. 18.1 TRLCI).
2. **Subsanación con previa intervención notarial** (Art. 18.2 TRLCI).
3. **Rectificación por coordinación con el Registro de la Propiedad** (Art. 18.3 TRLCI).

1. PROCEDIMIENTO GENERAL DE SUBSANACIÓN DE DISCREPANCIAS (ART. 18.1 TRLCI)

Inicio, Ámbito y Exclusiones

- **Inicio:** Se iniciará **siempre de oficio** por acuerdo del órgano competente cuando la Administración tenga conocimiento de la discrepancia por cualquier medio. Puede originarse a partir de la información facilitada en una solicitud o escrito de los interesados.
- **Ámbito:** Solo se aplica a características propias de los inmuebles (uso, destino, antigüedad, estado de conservación, categoría, tipología constructiva o superficie de parcela). No se aplica a los datos generales de las ponencias de valores (módulos, coeficientes, zonas).
- **Exclusiones (Trampa de examen):** No podrá iniciarse este procedimiento si la falta de concordancia se debe al **incumplimiento del deber de declarar o comunicar** un hecho o negocio producido con posterioridad a la coordinación. Tampoco si el supuesto ya fue resuelto en un procedimiento anterior o se encuentra en vías de revisión administrativa o inspección.

Plazos y Tramitación

- **Alegaciones:** Se comunica el inicio a los interesados dándoles un plazo de **15 días** para formular alegaciones.
- **Tramitación abreviada:** Si no existen terceros afectados, se podrá iniciar directamente notificando la **propuesta de resolución**. Si transcurren los 15 días de alegaciones sin que el interesado se oponga, la propuesta se convierte en definitiva.
- **Plazo de resolución:** El plazo máximo para resolver y notificar es de **6 meses**. El vencimiento del plazo sin resolución expresa determina la **caducidad del expediente** y el archivo de las actuaciones.
- **Eficacia:** La resolución dictada tendrá efectividad desde **el día siguiente a la fecha en que el Catastro tuviera constancia documentada de la discrepancia**.

2. SUBSANACIÓN CON PREVIA INTERVENCIÓN NOTARIAL (ART. 18.2 TRLCI)

Tiene por objeto conciliar la realidad física de un inmueble con la descripción contenida en el Catastro mediante la autorización de un hecho, acto o negocio jurídico por parte del Notario. Permite la rectificación del título para adecuarlo. Consta de dos etapas sucesivas:

A. Fase Notarial

1. El Notario solicita a los otorgantes que manifiesten si la descripción de la **Certificación Catastral Descriptiva y Gráfica (CCDyG)** coincide con la realidad.
2. **Si coinciden:** El Notario se limita a consignar la descripción en el título público.
3. **Si NO coinciden:** El Notario realiza una labor instructora aportando pruebas de la discrepancia y dando audiencia a los colindantes afectados.
4. Si los colindantes no se oponen, el Notario incorpora la nueva descripción en el documento público y tiene la obligación de **informar a la Dirección General del Catastro por medios telemáticos en el plazo máximo de 5 días** desde la formalización.
5. Si algún interesado se opone ante el Notario, este deja constancia, **no rectifica el documento público** e informa al Catastro para que, si procede, incoe el procedimiento oportuno.

B. Fase Catastral

- Se inicia cuando el Notario comunica la rectificación del título que previamente ha autorizado. El Catastro valida e incorpora la alteración en su base de datos de manera más ágil.

3. PROCEDIMIENTO DE RECTIFICACIÓN POR COORDINACIÓN CON EL REGISTRO (ART. 18.3 TRLCI)

Este procedimiento, introducido por la Ley 13/2015, se activa cuando la rectificación de la base de datos catastral se deriva de los procedimientos de coordinación con el Registro de la Propiedad en los que se utiliza la **Representación Gráfica Alternativa (RGGA)**.

Pasos de la Tramitación

1. **Inicio:** Cuando un ciudadano va al Registro de la Propiedad a inscribir una alteración de su finca (por ejemplo, una rectificación de superficie porque su parcela mide más de lo que decían los papeles antiguos) aportando la RGGA. El Registrador de la Propiedad inscribe el cambio en su libro conforme a la ley hipotecaria y **tiene un plazo de 5 días para enviar por medio electrónicos toda la información al Catastro**.
2. **Validación Técnica:** En cuanto la Dirección General del Catastro recibe la RGGA, realiza una validación a través de la Sede Electrónica del Catastro (SEC) para comprobar la coherencia alfanumérica y los requisitos de la RGGA.
3. **Instrucción:** Si la validación es positiva, el Catastro inicia de oficio el expediente de rectificación. Si el Registrador ya dio audiencia a los colindantes afectados y no hay discrepancias técnicas, no es necesario reproducir dicho trámite en el Catastro.
4. **Resolución:** La Gerencia dictará resolución de alteración en un **plazo máximo de 6 meses** desde el conocimiento del documento en el Catastro. Si no se acuerda la rectificación en plazo, se produce la caducidad del expediente.

5. **Notificación y Cierre:** Se notifica al titular y colindantes y **se comunicará de vuelta al Registrador en el plazo de 5 días desde la inscripción catastral** para que haga constar formalmente el estado de "Coordinada" incorporando el código registral al Catastro. No pone fin a la vía administrativa, cabe interponer reclamación económico-administrativa ante la Gerencia.

5. OTRAS MODALIDADES DE RECTIFICACIÓN (ART. 18.4 TRLCI)

A. Rectificación por Margen de Tolerancia Técnica (Art. 18.4 pº1)

El Catastro puede rectificar de oficio la descripción de los inmuebles para efectuar **correcciones de superficie siempre que se encuentren dentro del margen de tolerancia técnica** que se defina reglamentariamente. Sirve para reflejar cambios en identificadores postales o mantener la concordancia matemática entre la base de datos y la realidad medible.

- *Definición de tolerancia:* Es la máxima diferencia admisible entre la superficie que consta en la base de datos catastral y la que se obtenga como resultado de una medición directa sobre el terreno.

B. Rectificación de Oficio por Ajustes en Cartografía (Art. 18.4 pº2)

Se aplica cuando la operación de carácter general consista en la rectificación de la descripción de los inmuebles debido a **ajustes en la cartografía básica oficial, ortofotografías inscritas en el Registro Central de Cartografía o alteraciones catastrales de carácter general.**

- **Trámite de información pública:** Se abrirá un periodo de exposición pública en el Ayuntamiento donde radiquen los inmuebles por un **mínimo de 15 días**. El plazo para presentar alegaciones se extenderá durante el mes siguiente.
- **Excepción de notificación individual:** Cuando estas rectificaciones supongan una alteración que **no supere el 10% de la superficie de los inmuebles**, la resolución colectiva por la que se aprueben las nuevas características catastrales tendrá efectividad el día siguiente al de su dictado, y **se notificará a los interesados mediante el edicto publicado en el Ayuntamiento**, no siendo necesaria la notificación individualizada ordinaria.

EL PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN CATASTRAL.

NATURALEZA Y FUNCIONES

La inspección catastral es un procedimiento de **naturaleza tributaria** (esto es para darle el máximo poder al inspector catastral, como a los de hacienda) y sustantividad propia (es decir, que es un procedimiento separado e independiente del procedimiento de cobro del IBI). El fin esencial de la inspección catastral es regularizar la descripción catastral de los bienes.

- **No liquida el IBI:** Como regla general, la inspección catastral **no practica liquidaciones tributarias** del impuesto del IBI, ya que esto corresponde a los ayuntamientos según la LRHL.
- **Atribuciones principales:** Incluye la investigación de hechos, actos o negocios no declarados, la obtención de información, y la emisión de informes y asesoramiento.

QUIÉN EJERCE LAS FUNCIONES INSPECTORAS

A. EN LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO (DGC)

Las funciones inspectoras dentro del propio Catastro se dividen en dos niveles territoriales:

- **A nivel central:** La **Subdirección General de Valoración e Inspección**. Es el cerebro. Se encarga de la dirección, planificación, coordinación y seguimiento de la inspección catastral en todo el territorio español, con la excepción de Navarra y el País Vasco.
- **A nivel periférico:** Las **Gerencias Regionales, Territoriales y Subgerencias**. Son los órganos sobre el terreno que ejecutan las funciones inspectoras previstas en la ley según el ámbito que determine el Gerente o Subgerente.

¿Quiénes son los funcionarios que van a tu casa? (Inspectores)

Las actuaciones de inspección sobre el terreno las practican funcionarios de cuerpos técnicos específicos:

- **Inspectores Técnico-Facultativos.**
- **Inspectores Adscritos.**
- **Técnicos Superiores de Inspección.**
- **Técnicos de Inspección.**

⚠ **Matiz de examen:** Todos ellos tienen la condición de **inspectores actuarios**. Por encima de ellos están los **Inspectores Jefes** (como el Jefe de Área de Inspección), que son los que dirigen, controlan y tienen la facultad de firmar de forma inmediata la correcta ejecución de las actas.

B. EN LOS AYUNTAMIENTOS U OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

los Ayuntamientos y las entidades públicas **que gestionan el IBI** también pueden ejercer funciones inspectoras, pero con límites muy estrictos:

- **Obligatoriedad de Convenio:** Solo pueden actuar si se les encomienda expresamente en el Convenio de Colaboración.
- **Inspección Conjunta:** Estas actuaciones se denominan "planes de inspección conjunta entre las Gerencias del Catastro y las Corporaciones Locales".
- **¿Cuándo se permite?:** Está estrictamente reservado a supuestos de **máxima colaboración y estabilidad** de la relación cooperadora.

Los Ayuntamientos **nunca resuelven el procedimiento catastral**. Su labor se orienta a investigar hechos y proponer modificaciones, pero desligándose de los elementos tributarios que configuran el impuesto sobre bienes inmuebles (es decir, en esa fase actúan para el Catastro, no para su propia caja de recaudación).

OBLIGADOS TRIBUTARIOS Y CAPACIDAD DE OBRAR

Están obligados a colaborar con la inspección

- Los titulares catastrales (propietarios, usufructuarios, etc.) y los notarios o registradores en los supuestos de coordinación. También cualquier persona física o jurídica que posea datos con trascendencia catastral.

¿Quién tiene capacidad de obrar? Es decir ¿Quién tiene validez legal ante el Catastro para hacer los trámites o firmar los papeles de la inspección?:

- Tienen capacidad en el orden tributario las personas con arreglo al derecho civil, los **menores de edad y los incapacitados** en las relaciones que el ordenamiento les permita actuar sin asistencia, y las uniones de hecho o comunidades de bienes.
 - Ojo: Cuando el trámite del Catastro derive de una actividad que la ley ya les permite realizar a ellos solos sin asistencia. *(Por ejemplo: si un menor emancipado tiene un negocio autorizado, puede gestionar el Catastro de su local él solo).*
- **Representación voluntaria:** Los obligados pueden actuar mediante un asesor fiscal o representante. Para los actos de mero trámite, se presumirá concedida la representación. Si falta la acreditación del poder o es insuficiente, la Administración dará un plazo de **10 días para subsanarla**.

4. CLASES DE ACTUACIONES DE INSPECCIÓN

Se recogen en los artículos 50 a 54 del Real Decreto 417/2006:

1. **De comprobación e investigación:** Su objeto es verificar el cumplimiento de las obligaciones y comprobar la descripción catastral real. Tienen carácter parcial si se limitan a ciertos elementos del inmueble.
2. **De obtención de información con trascendencia catastral:** Conseguir datos de cualquier persona física o jurídica que no se hayan facilitado voluntariamente.
3. **De valoración:** Cálculos de valores catastrales para la regularización de la descripción del inmueble (suelo y construcción).
4. **De informe y asesoramiento:** Emitidos para los propios órganos de la Administración o juzgados que lo soliciten.

5. DOCUMENTOS DE LA INSPECCIÓN CATASTRAL

Las actuaciones se documentan obligatoriamente en cuatro tipos de soportes escritos:

A. Diligencias

- Son documentos públicos que extienden los inspectores para hacer constar hechos o circunstancias con relevancia para el servicio. **No contienen propuestas de resolución.**

B. Comunicaciones

- El medio por el cual la inspección notifica al obligado el inicio del procedimiento, hechos o le efectúa **requerimientos** de datos.
- *Efecto clave:* Las comunicaciones de inicio **interrumpen el plazo de prescripción** para poner de manifiesto el inicio de actuaciones inspectoras.

C. Actas

Son los documentos públicos más importantes porque ponen fin a la instrucción. El temario recoge **tres clases de actas**:

1. **Actas de inspección catastral de regularización de la descripción del inmueble:** (Modelo oficial **Acta AC1**), contiene la propuesta de regularización y asignación de nuevo valor catastral.
2. **Actas de inspección catastral con propuesta de regularización del IBI:** (Modelo oficial **Acta AC2**), se utiliza solo si el ayuntamiento tiene delegada la competencia para la gestión del tributo.
3. **Actas de inspección catastral de comprobado y conforme:** Cuando la inspección considera correcta la descripción que ya constaba o la declaración aportada.

⚠ **Fuerza probatoria (Pregunta de Test):** Los hechos aceptados por los obligados en las actas de inspección **se presumen ciertos** y solo podrán rectificarse mediante prueba de haber incurrido en error de hecho.

D. Informes

- Se emiten de oficio o a petición de terceros para fundamentar alegaciones, completar diligencias por infracciones o en casos de especial complejidad.

EFICACIA Y PLANIFICACIÓN (PUNTOS CRÍTICOS DE EXAMEN)

Eficacia de las Actuaciones (Art. 20.2 TRLCI)

- Las incorporaciones en el Catastro derivadas de la inspección tendrán **eficacia desde la fecha en que se produjo el hecho, acto o negocio que originó la modificación**, sin perjuicio de la posibilidad de iniciar un procedimiento sancionador dentro del plazo de los **seis meses siguientes** a la fecha en que se hubiese notificado el acto de alteración catastral.

Planes de Inspección Catastral

- La actuación investigadora se desarrolla de forma obligatoria conforme a los planes aprobados por la DGC.
- El **Plan anual de inspección catastral** se integra en el Plan Anual de Objetivos. Tendrá **carácter reservado**, sin perjuicio de que se hagan públicos sus criterios generales de información.

Inspección Conjunta con Ayuntamientos

- Si un Ayuntamiento colaborador detecta una anomalía, formula su propuesta de regularización ante la Gerencia del Catastro.
- Una vez notificada el acta y transcurrido el periodo de alegaciones, la resolución del procedimiento **siempre es competencia exclusiva del Gerente o Subgerente del Catastro** del ámbito territorial, nunca del Ayuntamiento.

53. EL VALOR CATASTRAL: CONCEPTO Y COMPONENTES. LA DETERMINACIÓN DEL VALOR CATASTRAL DE LOS BIENES INMUEBLES RÚSTICOS SEGÚN EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL CATASTRO INMOBILIARIO, APROBADO POR RDL 1/2004, DE 5 DE MARZO. LAS PONENCIAS DE VALORES: CONTENIDO, CLASES, ELABORACIÓN, APROBACIÓN E IMPUGNACIÓN. NORMAS TÉCNICAS DE VALORACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES. EL VALOR DE REFERENCIA: CONCEPTO, APLICACIÓN Y DIFERENCIAS CON EL VALOR CATASTRAL. PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN DE LOS VALORES DE REFERENCIA PARA BIENES INMUEBLES RÚSTICOS.

EL VALOR CATASTRAL: CONCEPTO Y COMPONENTES.

Concepto

- **Naturaleza jurídica y tributaria:** Es un valor administrativo determinado objetivamente para cada bien inmueble a partir de los datos del Catastro Inmobiliario. Permite determinar la capacidad económica del titular y sirve de base imponible para diversos impuestos (como el IBI, Plusvalía, IRPF, Impuesto sobre Sociedades, Patrimonio, entre otros).
- **Datos protegidos:** Según el artículo 51 del TRLCI, el valor catastral es un dato protegido sujeto a principios de legalidad, objetividad, igualdad, certeza y publicidad.
- **Características:** Corresponde de forma única a cada inmueble, está referido a una situación concreta del mercado inmobiliario en el tiempo y requiere una actualización permanente. Además de su fin fiscal, aporta seguridad jurídica y se utiliza en instrumentos de carácter social (como ayudas públicas).

Componentes

Según el artículo 22 del TRLCI, el valor catastral está integrado por dos componentes fundamentales:

1. **El valor catastral del suelo.**
2. **El valor catastral de las construcciones.**

LA DETERMINACIÓN DEL VALOR CATASTRAL DE LOS BIENES INMUEBLES RÚSTICOS SEGÚN EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL CATASTRO INMOBILIARIO, APROBADO POR RDL 1/2004, DE 5 DE MARZO.

CRITERIOS APLICABLES

Según el artículo 23.1 del TRLCI, la determinación del valor catastral debe considerar los siguientes factores principales:

- **Localización:** Ubicación del inmueble, circunstancias urbanísticas que afecten al suelo y su aptitud para la producción.
- **Costes y edificaciones:** Coste de ejecución material de las construcciones, beneficios de la contrata, honorarios profesionales, tributos sobre la construcción, uso, calidad, antigüedad edificatoria y carácter histórico-artístico.
- **Gastos de producción:** Gastos y beneficios de la actividad empresarial de promoción (o factores correspondientes si no existe tal promoción).

- **Mercado:** Circunstancias y valores del mercado, así como cualquier otro factor relevante determinado reglamentariamente.

LÍMITES LEGALES Y NORMATIVA TÉCNICA

El texto refundido impone un freno legal infranqueable para proteger al ciudadano:

- **Límite del valor de mercado:** El valor catastral **no podrá superar en ningún caso el valor de mercado**. Se entiende como valor de mercado el precio más probable por el que un inmueble libre de cargas podría venderse entre partes independientes.
- **El coeficiente de referencia:** Para asegurar que no se rebase dicho límite, se fija un coeficiente de referencia al mercado mediante orden del Ministerio de Hacienda. Para los bienes inmuebles urbanos y los de características especiales, este coeficiente de referencia al mercado (RM) se establece en **0,5**.
- **Inmuebles con precio limitado:** En el caso de viviendas o bienes inmuebles que tengan un precio de venta limitado administrativamente (como las viviendas de protección oficial), el valor catastral no podrá superar bajo ninguna circunstancia ese precio máximo legal.
- Para los bienes inmuebles rústicos, el texto detalla que sigue vigente la **disposición transitoria segunda del TRLCI**.

PROCEDIMIENTOS DE DETERMINACIÓN

Los procedimientos para determinar el valor catastral se dividen formalmente en tres vías según la normativa del TRLCI:

PROCEDIMIENTO DE VALORACIÓN COLECTIVA

Es el mecanismo general para actualizar o incorporar de forma simultánea los valores de los inmuebles de un municipio. Se ramifica en dos tipos:

- **Carácter General o Parcial:** Se inicia siempre con la aprobación de una **Ponencia de Valores** (un documento técnico que recoge los criterios, módulos de valoración y mapas de suelo). Para inmuebles rústicos se aplican los módulos y criterios de localización fijados en la **Orden EHA 2816/2008, de 1 de octubre**.
- **Procedimiento Simplificado (Art. 30 TRLCI):** Es una modalidad ágil que se inicia por edicto en la sede electrónica del Catastro y **no requiere elaborar una nueva ponencia de valores**. Se aplica ante alteraciones de la situación urbanística que afecten a un conjunto de inmuebles (por ejemplo, cambios de uso o del planteamiento). Facilita adaptar con mayor rapidez los criterios de las ponencias vigentes a las nuevas realidades del suelo. Los actos derivados de este procedimiento se notifican a los interesados y tienen efectividad el 1 de enero del año siguiente a su aprobación.

PROCEDIMIENTO DE VALORACIÓN INDIVIDUALIZADA

Este procedimiento se activa de manera puntual y quirúrgica cuando un inmueble concreto experimenta cambios en sus características.

- **Causas de activación:** Se aplica en casos de modificación o incorporación al Catastro motivados por declaraciones del titular, comunicaciones de organismos, solicitudes de subsanación de discrepancias, inspección catastral o procedimientos de regularización.
- **Mecánica de cálculo:** Consiste en aplicar estrictamente los criterios y módulos de la Ponencia de Valores que ya esté vigente en ese municipio, pero adaptándolos a las nuevas condiciones físicas, económicas o jurídicas que presente el inmueble afectado.

PROCEDIMIENTO PARA BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES (ART. 31 TRLCI)

Debido a la complejidad técnica, gran envergadura o carácter unitario de ciertas propiedades, la ley las agrupa en una categoría diferenciada.

Este procedimiento también se inicia con la aprobación de su propia ponencia especial. Además, para amortiguar el impacto del valor de mercado en este tipo de bienes complejos, se les aplica el coeficiente de referencia al mercado de **0,5** fijado por la **Orden HAC/3521/2003**.

Régimen de notificaciones y motivación: El texto (Art. 29 y Art. 12) especifica que todos los valores individualizados resultantes deben ser **notificados formalmente** a los titulares (ya sea electrónicamente o por comparecencia). Además, todo acto que determine un nuevo valor catastral debe estar plenamente **motivado**, expresando los hechos y fundamentos de derecho, tales como el valor en polígono, parcela, zona, las clases de cultivo o los coeficientes correctores aplicados.

ACTUALIZACIÓN DE VALORES CATASTRALES POR APLICACIÓN DE COEFICIENTES

Mecanismo legal para evitar que los valores catastrales queden desfasados frente al mercado inmobiliario.

El problema del desfase temporal

- **Pérdida de vigencia:** Las ponencias de valores de un municipio están correctamente referenciadas al mercado en su primer ejercicio de vigencia. Sin embargo, el sistema de valoración no admite la elaboración y aprobación anual de ponencias por su complejidad, lo que provoca que los valores se vayan desactualizando con el paso de los años respecto al mercado.
- **Solución legal:** Para corregir esto sin necesidad de hacer una ponencia nueva, el artículo 32 del TRLCI regula un mecanismo de actualización mediante la **aplicación de coeficientes**.

Mecánica de actualización por la LPGE

- **Aprobación anual:** Las Leyes de Presupuestos Generales del Estado (LPGE) pueden actualizar anualmente los valores catastrales mediante coeficientes. Estos coeficientes pueden ser diferentes para cada grupo de municipios según el año de entrada en vigor de su ponencia de valores.
- **Efectividad:** Estos coeficientes se aplican, con carácter general, a partir del 1 de enero del año siguiente al de la correspondiente ponencia de valores.
- **Evolución histórica:** Tradicionalmente se fijaban idénticos coeficientes para urbanos y rústicos, salvo excepciones (como en 1991). En la LPGE para 2011 se introdujo un coeficiente de actualización igual a la unidad para los ejercicios sucesivos (congelación), y para los Bienes Inmuebles de Características Especiales no se contempla su aplicación desde la LPGE para 2005.

Requisitos para que un Ayuntamiento solicite la actualización

El artículo 32.2 del TRLCI establece que los Ayuntamientos pueden solicitar la aplicación de estos coeficientes cuando se cumplan **tres requisitos simultáneos**:

1. **Plazo de vigencia:** Que hayan transcurrido al menos **cinco años** desde la entrada en vigor de los valores catastrales derivados del último procedimiento de valoración colectiva de carácter general.
2. **Divergencias con el mercado:** Que se pongan de manifiesto diferencias sustanciales entre los valores de mercado y los que sirvieron de base para la determinación de los valores catastrales vigentes (afectando de modo homogéneo al conjunto de usos, polígonos, áreas o zonas).
3. **Plazo de solicitud:** Que el Ayuntamiento comunique la solicitud a la Dirección General del Catastro **antes del 31 de mayo** del ejercicio anterior a aquel para el que se solicita la aplicación (salvo plazos excepcionales modificados en ciertos años).

El papel del Ministerio de Hacienda y excepciones

- **Apreciación de requisitos:** Corresponde a la persona titular del Ministerio de Hacienda apreciar si se cumplen los requisitos exigidos mediante una orden ministerial que se publica en el BOE antes del 30 de septiembre de cada ejercicio, estableciendo la relación de municipios afectados.
- **Incompatibilidad con tipos incrementados:** La aplicación de estos coeficientes excluye la de los tipos impositivos incrementados previstos en el Real Decreto-Ley 20/2011 (medida de saneamiento financiero para entidades locales con ponencias antiguas).
- **Aplicación de oficio:** Aunque es un procedimiento mayoritariamente rogado (a solicitud del ayuntamiento), se aplica **de oficio de forma excepcional** en determinados municipios con ponencias muy antiguas que se hubieran acogido a medidas de urgencia contra la morosidad o al Fondo de Ordenación.

LAS PONENCIAS DE VALORES: CONTENIDO, CLASES, ELABORACIÓN, APROBACIÓN E IMPUGNACIÓN.

CONTENIDO (ART. 25 TRLCI)

Las ponencias de valores son documentos administrativos que recogen de forma reglamentaria los criterios, módulos de valoración, planeamiento urbanístico y demás elementos precisos para determinar el valor catastral.

Según la **Circular 01/04/2020/P**, las ponencias de valores totales se redactan y estructuran en **cuatro documentos** principales:

- **Documento 1:** Contiene la Memoria, los Criterios de Valoración y el listado de Polígonos y de Zonas de Valor. Incluye en anexo el certificado de la Comisión Superior de Coordinación Inmobiliaria de Urbana (CSCI), que recoge los módulos básicos de repercusión aprobados.
- **Documento 2:** Contiene el Análisis y conclusiones del mercado inmobiliario (elaborado bajo la *Norma 23 del RD 1020/93*).
- **Documento 3:** Contendrá el Catálogo de tipologías constructivas (*Norma 22.3 del RD 1020/93*) y el Catálogo de estados de vida.

- **Documento 4:** Contiene la Cartografía de la ponencia de valores, delimitando el suelo de naturaleza urbana, los polígonos de valoración y las zonas de valor de suelo.

Acompañando a la ponencia, se adjuntan en **documento separado** los análisis del mercado inmobiliario sobre fincas testigo y los catálogos de edificios y construcciones urbanas.

CLASES (ART. 26 TRLCI)

El ámbito general de una ponencia es el término municipal, pero dependiendo de sus características técnicas y espaciales se clasifican en:

- **Totales:** Cuando se extienden a la totalidad de los bienes inmuebles de una misma clase dentro del municipio.
- **Parciales:** Cuando se circunscriben a una parte de los inmuebles de una misma clase debido a modificaciones sustanciales de zonas, polígonos, fincas, o inmuebles con características constructivas singulares.
- **Especiales:** Cuando afectan exclusivamente a uno o varios grupos de Bienes Inmuebles de Características Especiales (BICE).

ELABORACIÓN (ART. 27 TRLCI)

La elaboración es competencia de la **Dirección General del Catastro**, ya sea directamente o a través de convenios de colaboración con las Administraciones Públicas. El proceso técnico sigue los siguientes pasos:

1. **Clasificación de municipios:** Se inicia clasificando los municipios atendiendo a su dinámica inmobiliaria. Las Juntas Técnicas Territoriales de Coordinación Inmobiliaria (JTTCI) elaboran una propuesta que elevan a la Comisión Superior de Coordinación Inmobiliaria (CSCI) para su aprobación.
2. **Delimitación del suelo:** Bajo la *Norma 6 del RD 1020/1993*, se delimita el suelo de naturaleza urbana. Posteriormente, se divide el ámbito de la ponencia en polígonos de valoración (conforme a la *Norma 7*).
3. **Zonas de valor:** Agrupan todas las parcelas o inmuebles que valen lo mismo. Si el suelo en un barrio del norte y de otro del sur tienen el mismo precio de mercado, el Catastro los mete dentro de la misma zona de valor. Las áreas pueden estar separadas geográficamente.
4. **Jerarquías de valores:** Se definen escalas para simplificar la asignación:
 - *Jerarquía de valores de repercusión de suelo:* Compuesta por 60 tramos, simplificada por la Circular a 34 tramos.
 - *Jerarquía de valores unitarios:* Compuesta igualmente por 60 tramos (y simplificada a 34 tramos), aplicable en casos donde el suelo pueda valorarse por unidad de superficie.

APROBACIÓN (ART. 27 TRLCI)

El procedimiento formal requiere una fase de informes y la resolución definitiva de los órganos competentes:

- **Informes municipales (Art. 30 TRLCI / Art. 80 LPAC):** Previo a su aprobación, las ponencias de valores totales y parciales se someten a informe del ayuntamiento o ayuntamientos interesados. Los informes son **facultativos y no vinculantes**, debiendo emitirse electrónicamente en el plazo de **10 días**. Si no se emite en plazo, el Catastro puede continuar las actuaciones.
- **Competencia de aprobación:**
 - *Ponencias totales y parciales de ámbito nacional:* Se aprueban mediante Resolución de la **Dirección General del Catastro** firmada por el Director General.
 - *Ponencias especiales:* Corresponde la aprobación al **Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria** por delegación de la Dirección General de Catastro, siempre que no superen el ámbito territorial de dicho Consejo. Si lo superan, la competencia vuelve al Director General del Catastro.
- **Publicidad y eficacia:** Los acuerdos de aprobación se publican por edicto en la sede electrónica del Catastro, indicando el lugar y plazo de exposición al público (que será antes del 1 de julio del año en que se adopten para ponencias totales, y antes del 1 de octubre para parciales y especiales). Adquieren eficacia el **1 de enero del año siguiente** al de su aprobación.

5. Impugnación

El texto delimita dos vías claras para combatir los valores fijados:

- **Impugnación Directa:** Las ponencias de valores son recurribles en **vía económico-administrativa** (es una vía de revisión interna, sin jueces.). El plazo de presentación es de **1 mes** contado a partir del día siguiente al de la publicación del edicto de exposición al público. Cabe destacar que la interposición del recurso **no suspende la ejecutoriedad del acto**. Es susceptible de recurso de reposición potestativo y de reclamación económico-administrativa, pudiendo ser objeto también de revisión por la vía especial (Art. 217 de la Ley 58/2003 General Tributaria).
- **Impugnación Indirecta:** Existe la posibilidad de impugnar indirectamente la ponencia en la vía ordinaria al recurrirse la notificación de la **asignación individualizada** del valor catastral de un inmueble concreto. No obstante, esta posibilidad se limita exclusivamente a la aplicación concreta de la ponencia al bien objeto de valoración, sin que se pueda pretender la anulación de la ponencia en su conjunto.

NORMAS TÉCNICAS DE VALORACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES.

DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS BICE (ART. 8 TRLCI)

Para que un inmueble sea considerado BICE debe cumplir obligatoriamente una doble condición legal (jurisprudencia de "numerus clausus"):

1. **Carácter complejo y unitario:** Debe constituir un conjunto complejo de uso especializado, integrado por suelo, edificios, instalaciones y obras de urbanización y mejora que, por estar ligado de forma definitiva para su funcionamiento, se configura a efectos catastrales como un único bien inmueble.

2. Pertenecer a uno de los siguientes grupos legamente cerrados:

- **a)** Los destinados a la producción de energía eléctrica y gas, el refino de petróleo y las centrales nucleares. *(Nota: Incluye también parques eólicos y centrales térmicas o solares tras sentencias del Tribunal Supremo).*
- **b)** Las presas, saltos de agua y embalses (excepto los destinados exclusivamente al riego).
- **c)** Las autopistas, carreteras y túneles de peaje.
- **d)** Los aeropuertos y puertos comerciales.

MARCO NORMATIVO: EL REAL DECRETO 1464/2007

En cumplimiento del artículo 23.3 del TRLCI, se aprobaron las normas técnicas específicas mediante el **Real Decreto 1464/2007, de 2 de noviembre**. Este reglamento diferencia la valoración de los BICE frente a los inmuebles urbanos y rústicos convencionales en tres aspectos básicos:

- **Coordinación general:** Coordina los valores, criterios, módulos y coeficientes aplicables tanto al suelo como a las construcciones.
- **Reglas de valoración singulares:** Establece las singularidades imprescindibles de los BICE, aunque disponiendo la aplicación de idénticas reglas de valoración que las generales cuando sea posible.
- **Construcciones convencionales vs. singulares:** Diferencia las construcciones de estos inmuebles en convencionales y singulares, estableciendo normas de valoración específicas únicamente para estas últimas.

ESTRUCTURA DEL REAL DECRETO DE VALORACIÓN

El reglamento busca homogeneizar los criterios considerando las características propias de cada uno de los cuatro grupos de BICE. Su estructura consta de:

- **Capítulo I:** Normas generales.
- **Capítulo II:** Normas específicas de valoración de cada grupo de bienes inmuebles de características especiales.
- **Disposición final única:** Entrada en vigor.
- **Anexo:** Cuadro de coeficientes del valor de las construcciones singulares (diseñados para considerar la depreciación y las disposiciones que permiten determinar el valor de los bienes de cada grupo específico).

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN (ART. 31 TRLCI)

- **Aprobación de Ponencias:** El procedimiento se inicia con la aprobación de la correspondiente ponencia especial para cada BICE. La mayoría de las ponencias de parques eólicos y centrales de energía solar se aprobaron en el año 2007 y 2008.
- **Asignación de Valores:** Tras la aprobación de dichas ponencias, se procede a la asignación individualizada de los valores catastrales de conformidad con las normas técnicas y los criterios establecidos en ellas.

EL VALOR DE REFERENCIA: CONCEPTO, APLICACIÓN Y DIFERENCIAS CON EL VALOR CATASTRAL.

CONCEPTO

El valor de referencia es determinado objetivamente por la Dirección General del Catastro de forma administrativa. Se define, de manera indirecta, como el precio más probable por el cual podría venderse un inmueble libre de cargas, entre partes independientes, calculado a partir de los datos de las compraventas inmobiliarias comunicadas por los fedatarios públicos y con el límite absoluto del valor de mercado. Su marco normativo actual se compone de:

- La **Circular 04/01/2021**, de 9 de septiembre, sobre el valor de referencia de los bienes inmuebles.
- La **Orden HFP/1104/2021**, de 7 de octubre, que aprueba el **factor de minoración** aplicable para su determinación.
- Las **Resoluciones anuales** de la Dirección General del Catastro que establecen los elementos precisos para su cálculo en inmuebles urbanos y rústicos sin construcción.

APLICACIÓN

- **Ámbito fiscal:** Incrementa la seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario al sustituir al conflictivo "valor real". Funciona como base imponible obligatoria de los siguientes tributos:
 - Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD).
 - Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD).
 - Operaciones Societarias.
 - Impuesto sobre el Patrimonio.
- **Ámbito económico:** Sirve como valor de referencia en el sector inmobiliario para el análisis de inversiones tanto urbanas como rústicas.
- **Otras aplicaciones:** Su información subyacente puede usarse en materias de urbanismo, vivienda, ayudas sociales, territorio o gestión de catástrofes.

DIFERENCIAS CON EL VALOR CATASTRAL

<i>Criterio</i>	<i>Valor Catastral</i>	<i>Valor de Referencia</i>
Ámbito de aplicación tributaria	Se utiliza como base imponible en el IBI, Plusvalía Municipal (IIVTNU), IRPF (imputación de rentas), Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de No Residentes.	Se circunscribe exclusivamente al ISD, ITPAJD , Operaciones Societarias y al Impuesto sobre el Patrimonio .
Método de determinación	Se obtiene por la aplicación estricta de una Ponencia de Valores municipal, aplicando el Módulo Básico de Construcción (MBC) y el Módulo Básico de Repercusión (MBR).	Se obtiene mediante la optimización de mapas de valor como conclusión del Informe Anual del Mercado Inmobiliario (IAMIU), destilando los precios reales de las compraventas ante notario.
Coefficiente reductor de mercado	Se le aplica un coeficiente de referencia al mercado de 0,5 (en urbanos de forma general).	Se le aplica un factor de minoración de 0,9 .
Publicidad y Notificación	Es un dato protegido . Existe y se notifica individualmente al titular catastral tras el procedimiento de valoración colectiva.	Es un dato público, notorio y no se notifica de forma individualizada . Solo es público con su correspondiente repercusión para impugnarlo.
Efectividad temporal	Entra en vigor el 1 de enero del año siguiente al de su aprobación tras un procedimiento de valoración colectiva.	Tiene efectividad el 1 de enero de cada año , de forma anual, tras la aprobación del Informe Anual del Mercado Inmobiliario.

CONTEXTO Y RÉGIMEN TRANSITORIO

- **Suspensión del valor catastral rústico:** De acuerdo con la disposición transitoria 2ª del TRLCI, la determinación del valor catastral basada en el título II queda en suspenso para los inmuebles rústicos hasta que se establezca por ley la fecha de su aplicación.
- **Sistema provisional:** Hasta ese momento, el valor catastral rústico sigue siendo el resultado de capitalizar al 3% el importe de las bases liquidables del ejercicio 1989. Estos tipos evaluatorios se recogen en cuadros nacionales, provinciales y municipales aprobados por resolución del director general del Catastro.
- **Régimen de los valores de referencia:** El procedimiento para el valor de referencia de los inmuebles rústicos se rige por la **disposición transitoria 9ª del TRLCI**. En tanto no se apruebe un desarrollo reglamentario definitivo, la resolución de la Dirección General del Catastro determinará el ámbito de aplicación, criterios, reglas de cálculo, importes y coeficientes correctores necesarios.

LAS DOS FASES DEL PROCEDIMIENTO

El procedimiento contempla dos fases claramente diferenciadas:

1. **Fase Colectiva (Resolución de elementos):** Trámites necesarios para aprobar la resolución de elementos regulada en la disposición final 3ª del TRLCI. Se publica en el BOE un Anuncio de la Dirección General del Catastro que abre el trámite de audiencia colectiva previo a la aprobación de la Resolución sobre los elementos precisos para la determinación de los valores. Se utiliza para establecer los valores de las zonas rústicas
2. **Fase Individualizada:** Proceso de asignación individual del valor de referencia para cada inmueble, amparada en la disposición transitoria 9ª del TRLCI. Se utiliza para un inmueble rústico.

3. Ámbito de Aplicación y Excepciones

La resolución se aplica en todo el territorio nacional, **salvo en el País Vasco y Navarra**. Actualmente, el sistema se enfoca en los **bienes inmuebles rústicos sin construcciones**.

La normativa señala que el valor de referencia **no existirá (o no podrá ser certificado)** si el inmueble rústico se encuentra en alguna de las siguientes situaciones:

- Inmuebles con construcciones (tanto si son indispensables para explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales como si no lo son, salvo que transitoriamente mantengan naturaleza urbana a efectos catastrales).
- Inmuebles rústicos calificados como de características especiales.
- Inmuebles en suelo urbanizable incluido en ámbitos o sectores sin ordenación detallada, en suelos pendientes de desarrollo o afectados por inconcreción urbanística.
- Cuando alguna de las subparcelas que forman el inmueble no se corresponda con productos inmobiliarios representativos.

- Cuando las condiciones de compraventa libre entre partes independientes no puedan ser reproducidas por alguna limitación justificada ante el Catastro.
- Inmuebles dañados físicamente de forma directa por una catástrofe u ordenados bajo una emergencia de protección civil.
- Cuando defectos o el grado de actualización de los datos obrantes en el Catastro impidan el cálculo matemático del valor de referencia.
- Inmuebles con precio de transmisión fijado por subasta pública, notarial, judicial o administrativa durante el periodo de efectos de la resolución.

4. Regla de Cálculo y Fórmula Matemática

A efectos de la resolución, la valoración de un inmueble rústico se realiza de forma individualizada sumando las valoraciones de las subparcelas que lo integran.

$$VR = \left(\sum (MV \times FA \times Sup \times CS) \right) \times FLS \times CP \times DE \times FM$$

Los factores que intervienen en la formación del valor son los siguientes:

- **VR:** Valor de referencia, en euros.
- **MV:** Módulos de valor de los productos inmobiliarios representativos asignados en el Informe Anual del Mercado Inmobiliario Rústico (IAMIR), expresados en euros/hectárea.
- **FA:** Coeficiente agronómico de aptitud para la producción.
- **Sup:** Superficie de la subparcela, expresada en hectáreas.
- **CS:** Coeficiente agronómico de superficie excesiva.
- **FLS:** Coeficiente de localización y socioeconómico.
- **CP:** Coeficiente agronómico por concentración parcelaria.
- **DE:** Coeficiente de depreciación económica por características de localización y agronómicas.
- **FM:** Factor de minoración de los bienes inmuebles rústicos sin construcción (fijado en **0,9** por la Orden HFP/1104/2021 para garantizar que el valor de referencia no supere el valor de mercado).

Nota técnica sobre compatibilidad: Todos los coeficientes son compatibles entre sí, con la única excepción de los coeficientes **CP** (concentración parcelaria) y **CS** (superficie excesiva), los cuales **no pueden aplicarse de manera conjunta**.